



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 ביוני 2024

1760

כ"ח באייר התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד-2024 1036

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 55א בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), בסעיף 55א –

דבריו הסבר

אחת מהמדינות המפורסות בתוספת רביעית ב' לפקודה, או הוכחת שיווק אחרת כפי שמפורט בפקודה;

2. מסלול יבוא וייצור ברישיון משרד הבריאות – מאז שנת 1973, משרד הבריאות מפקח על ייצור ושיווק של תמרוקים באמצעות מתן רישיון תמרוקים כללי ליבואנים וליצרנים הנוגע לעיסוק בתמרוקים וכן רישיון לכל תמרוק מסוים (להלן – רישיון תמרוק פלוגי) המאשר את יבואו של התמרוק המסוים האמור בהתאם לצו הפיקוח. בתיקון מספר 25 לפקודה בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ובתיקון מספר 32 לפקודה בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (להלן – תיקון מס' 32), נקבעו הוראות כדי להחליף את האסדרה לקבלת רישיון תמרוק על פי בדיקה מקדמית של משרד הבריאות בהודעת היבואן בדבר שיווק בלבד בלא בדיקה מקדמית. על אף האמור, טרם הוחלפה האסדרה היות שתחילת החלתם של התיקונים האמורים וביטול צו הפיקוח המביא להפסקת מתן רישיונות תמרוקים, הותנו בקביעת תקנות, ותקנות כאמור טרם נקבעו;

3. יבוא מקביל של תמרוקים מסוימים שיש להם אישור התאמה ממעבדה מוכרת – תיקון מס' 32 אפשר ליבואן שאין לו קשר ישיר עם יצרן התמרוק, לייבא תמרוק, שאינו תמרוק רגיש, מסוג המנוי בתוספת רביעית ב', ביבוא מקביל, על בסיס התאמת אותו תמרוק לתמרוקים אחרים המשווקים בישראל כדין וימובאים ישירות מיצרן התמרוק (להלן – יבוא רשמי). לצורך יבוא תמרוק במסלול זה, היבואן המקביל נדרש לקבל אישור התאמה ממכון התקנים או ממעבדה מוכרת, על בסיס הקריטריונים שקובעת הפקודה, המעיד על כך שהתמרוק תואם לתמרוק המיובא ביבוא רשמי. יבואן מקביל המייבא תמרוק במסלול זה, לא יחולו עליו הוראות סעיפים 10א55 ו-11א55 לפקודה הנוגעות לעריכת הערכת בטיחות ותיק תמרוק.

בהצעת חוק זו מוצע ליצור מסלול חלופי חדש למסלול הבסיסי, לקבוע כי הוראות האיחוד האירופי, כפי שמוגדרות בהצעה, יחולו גם בישראל וכן לקבוע כמה תיקונים להסדרים שפורטו לעיל. תכלית התיקונים לעיל היא להתאים את החקיקה בישראל לסטנדרטים הבין-לאומיים ולהקל על יבואנים נאותים לייבא תמרוקים לישראל תוך שמירה על בטיחות התמרוקים ובריאות הציבור. התיקון המוצע מבוסס על ההסתמכות על מערך האיכות והבטיחות המחמיר הקיים במדינות האיחוד האירופי, שווייץ ובריטניה (להלן – מדינות הסתמכות), הידועות בקפדנותן ובתקנים

כללי הדין הקיים כיום בישראל בנושא תמרוקים מוסדר בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), בתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ד-2024 (להלן – תקנות התמרוקים), וכן בצו פיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973 (להלן – צו הפיקוח). הוראות הפקודה והתקנות מאפשרות עיסוק בתמרוקים רק על ידי עוסקים שנרשמו במרשם העוסקים בתמרוקים כמשמעותו בסעיף 55א לפקודה. כיום, רישום במרשם זה נעשה באמצעות אחת משלוש החלופות האלה:

1. הצהרה על קיום תנאי ייצור נאותים;
2. קבלת רישיון תמרוקים;
3. הצהרה כי למבקש אישור או תעודה מגוף התעדה שקיבל הכרה מאחד הגופים הרשומים כחברים ב-IAF International Accreditation Forum (להלן – תעודה ממכון התעדה).

כמו כן, הוראות הפקודה מאפשרות ייצור ויבוא של תמרוקים בכמה מסלולים כמפורט להלן:

1. מסלול המבוסס על העקרונות שבבסיס כללי האיחוד האירופי בעניין תמרוקים וכולל את החובות האלה (להלן – המסלול הבסיסי):

(א) הערכת בטיחות: עריכת הערכת בטיחות לתמרוק בהתאם להוראות וכללים המוסדרים בתקנות התמרוקים, שמטרתן להבטיח שהתמרוק בטוח לשימוש ואין בו סיכונים בריאותיים לצרכנים;

(ב) תיק תמרוק: קיומו של תיק תמרוק הזמין לביקורת של משרד הבריאות, הכולל מסמכים ומידע על התמרוק, ובכלל זה פרטים על הרכב המוצר, תהליך הייצור שלו, תוצאות מבחני הבטיחות ונתונים נוספים הנדרשים להערכת בטיחותו ויעילותו;

(ג) נציג אחראי: מינוי נציג אחראי על ידי היבואן או היצרן של התמרוק שתפקידיו, בין השאר, להבטיח שהתמרוקים עומדים בדרישות הבטיחות והחקיקה, להחזיק בתיק התמרוק, לדווח למשרד הבריאות ולטפל בבעיות בטיחותיות לצורך הגנה על בריאות הציבור. בהתאם להוראות סעיף 6א55 לפקודה, נציג אחראי יכול שיהיה גם המנהל הכללי של העוסק בתמרוקים או תאגיד;

(ד) תעודת שיווק חופשי: קיומה של תעודה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק במדינה מוכרת, שהיא

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 35 עמ' 694; ס"ח התשפ"ד, עמ' 162.

(1) אחרי ההגדרה "דרישות חוקיות היבוא של האיחוד האירופי" יבוא:

"ההוראות המאומצות" – כהגדרתן בסעיף 12א55ט(ב);

(2) אחרי ההגדרה "חוק רישוי עסקים" יבוא:

"יבואן נאות" – מי שנרשם במרשם היבואנים הנאותים כמשמעותו בסעיף 12א55ט;

"יבוא תמרוק במסלול האירופי" – יבוא תמרוק לפי סימן ג'2;

ד ב ר י ה ס ב ר

3. ייעול הרישום במרשם העוסקים – כאמור, הרישום במרשם העוסקים בתמרוקים מתאפשר היום באמצעות אחת משלוש החלופות המנויות בפקודה – הצהרה עצמית על קיום תנאי ייצור נאותים (כפי שקיים באיחוד האירופי), רישיון תמרוקים כמשמעותו בסעיף 5א55 לפקודה או קיום תעודה ממכון התעדה. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי הרישום במרשם העוסקים יתאפשר באמצעות הצהרה עצמית בלבד ובכך להביא לייעול הליך הרישום במרשם והוזלתו. המעבר להגשת הצהרה חלף קבלת רישיון מבטא את התפיסה העומדת בבסיס פרק ז' לפקודת הרוקחים ולפיה הפיקוח על תמרוקים ייעשה לאחר כניסת התמרוקים לשוק, תוך ביצוע בדיקות ופיקוח מדגמיים לפי תוכנית ניהול סיכונים. יצוין כי התיקון המוצע אינו גורע מהחובה כי עוסקים בתמרוקים יפעלו בהתאם לתנאי ייצור ואחסנה נאותים, והוא נועד לקבוע כי לא נדרשת עוד בדיקה מקדמית של העמידה בתנאים האמורים.

סעיף 1 בסעיף 55 קיימות הגדרות בעבור פרק ז' לפקודה. התיקונים המוצעים נועדו לעדכן את ההגדרות בהתאם להסדר המוצע ולהבהיר אותן.

לפסקה (1)

להגדרה "ההוראות המאומצות" – מוצע לאמץ בהסדר חלק מההוראות האיחוד האירופי לעניין תמרוקים ולקבוע כי הוראות אלה יחולו בישראל בתנאים, בהחלטות, בשינויים או בהרחבות אם נקבעו לגביהן בטרם (2)א(ד) עד (ג) לתוספת רביעית ב'3 המוצעת. ההסדר בנוגע להוראות המאומצות מוצע בסעיף 12א55ט.

לפסקה (2)

להגדרה "יבואן נאות" – מוצע לקבוע כי יבואן נאות, אשר יהיה רשאי לייבא תמרוק במסלול האירופי, הוא יבואן הרשום במרשם העוסקים בתמרוקים שנרשם במרשם היבואנים הנאותים, כמשמעותו בסעיף 12א55ט המוצע, בהתאם להתחייבותו של היבואן ולפיה הוא לא יייבא תמרוק במסלול האירופי אלא אם כן יש בידיו תוכנית בקרת איכות ובטיחות בעבור אותו סוג תמרוק, הוא יישם את התוכנית כאמור ויאחסן ויוביל את התמרוק בהתאם להוראות היצרן אם ישנן. המטרה היא להבטיח כי רק יבואנים העוסקים בתמרוקים אשר פועלים בהתאם לתוכניות בקרת איכות ובטיחות מקובלות, יירשמו במרשם היבואנים הנאותים וייבאו תמרוקים במסלול האירופי.

להגדרה "יבוא תמרוק במסלול האירופי" – מוצע לקבוע כי "יבוא תמרוק במסלול האירופי" יוגדר כיבוא תמרוק

הגבוהים שלהן, וכן מבוסס על התפיסה כי תמרוק העומד בסטנדרטים המחמירים של מדינות ההסתמכות, יעמוד גם בדרישות הקיימות בישראל ויהיה בטוח ואיכותי לצרכן הישראלי. באמצעות הסתמכות על סטנדרטים אלה, יופחת הנטל האסדרתי על יבואנים וייועל תהליך היבוא, תוך שמירה על רמת הגנה צרכנית גבוהה בישראל.

הצעת החוק כוללת שלושה נדבכים עיקריים:

1. יבוא תמרוק במסלול האירופי – מוצע ליצור בהצעת החוק מסלול חלופי למסלול הבסיסי, המיועד ליבואנים נאותים כהגדרתם בחוק המוצע, המקיימים תוכנית בקרת איכות ובטיחות מקיפה בעבור כל תמרוק המיובא על ידם. מסלול זה יאפשר ליבואן נאות לייבא תמרוק בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות כמשמעותה בסעיף 10א55 לפקודה ובלי להחזיק תיק תמרוק כמשמעותו באותו סעיף, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק המוצע, ובכללם התנאי כי התמרוק המיובא במסלול זה הוא תמרוק המשווק כדין במדינות ההסתמכות. ההכרה בעוסק בתמרוקים כיבואן נאות, תחייב אותו בניהול סיכונים מקובל, ניהול מידע באופן שוטף וקבלת אחריות מלאה ובלעדית על הבטיחות והיעילות של התמרוקים שהוא מייבא. תיקון זה יקל את הנטל האסדרתי החל על יבואנים, ויאפשר להם לייבא תמרוקים לשוק באופן מהיר ויעיל יותר. בכך מצופה לשפר את התחרותיות בשוק המקומי ולהגדיל את מגוון המוצרים המוצעים לצרכן. במקרה של תמרוקים המיובאים במסלול האירופי ומשווקים כדין במדינות ההסתמכות, משרד הבריאות מסתמך על המערכת האסדרתית המחמירה במדינות כאמור אך גם מבצע בדיקות מדגמיות נוספות לפי הצורך לאחר היבוא. בהסתמך על המערכת האסדרתית המחמירה כאמור, קובע משרד הבריאות תוכנית ניהול סיכונים מתאימה ומפקח על התמרוקים המיובאים, לאחר שיובאו לארץ, בהתאם לה (להלן – תוכנית ניהול סיכונים);

2. אימוץ הוראות הדין באיחוד האירופי – מוצע לקבוע כי הוראות האיחוד האירופי בעניין תמרוקים, יחולו בישראל, בתנאים, בהגבלות ובשינויים המפורטים בהצעה. תכלית תיקון זה ליצור הרמוניזציה בין הוראות האיחוד האירופי החלות בעניינם של חומרי גלם בתמרוקים ובין הוראות הדין בישראל. אימוץ הוראות אלה יתרום להבטחת רמת בטיחות גבוהה בתמרוקים והקפדה על סטנדרטים בין-לאומיים גבוהים. נוסף על כך, התאמת הדין הישראלי להוראות הדין באיחוד האירופי תאפשר ליבואנים וליצרנים לפעול בתנאים זהים לאלה שבאירופה ותקל על התנהלותם המסחרית בשוק הגלובלי;

“מדינה מוכרת” – מדינה המנויה בחלק א’ לתוספת רביעית ב’;
“מדינת הסתמכות” – מדינה המנויה בחלק ב’ לתוספת רביעית ב’;”

(3) ההגדרה “רישיון תמרוקים” – תימחק.

תיקון סעיף 1א55 2. בסעיף 1א55 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (ד) –

(א) במקום פסקה (3) יבוא:

“(3) הצהרה כי מתקיימים לגבי המבקש התנאים, המתאימים לפי העניין לעיסוקו והמפורטים בתקן המנוי בתוספת רביעית א’, או בתקנים או בהנחיות מקצועיות בין-לאומיים אחרים שהמנהל מצא שהם שווים ערך לפחות לתקן האמור ופרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות;”
(ב) בפסקה (4), בפסקת משנה (ג), במקום “רישיון תמרוקים של המבקש או רישום שלו” יבוא “רישום של המבקש”;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף 1א55(ד) ולבטל שתיים מתוך שלוש החלופות שעל בסיסן היה ניתן להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים תוך מחיקת פסקה (3)(ב) בסעיף 1א55(ד) וביצוע התאמות בפסקה (3)(ג) בסעיף 1א55(ד).
וזה נוסח הפסקה שמוצע להחליף:

“(3) אחד מאלה:

(א) הצהרה כי מתקיימים לגבי המבקש התנאים, המתאימים לפי העניין לעיסוקו והמפורטים בתקן המנוי בתוספת רביעית א’, או בתקנים או בהנחיות מקצועיות בין-לאומיים אחרים שהמנהל מצא שהם שווים ערך לפחות לתקן האמור ופרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות;

(ב) הצהרה כי למבקש אישור או תעודה המעידים על עמידה בתקן המנוי בתוספת רביעית א’ שקיבל מגוף התעדה שקיבל הכרה מאחד הגופים הרשומים כחברים ב־IAF International Accreditation Forum כמסומך לתת אישור כאמור;

(ג) רישיון תמרוקים תקף שניתן לו לפי הוראות סעיף 1א55א;.”

פסקת משנה (א) נותרה בלא שינוי כך שהחלופה שנותרה היא כי הרישום במרשם יתאפשר באמצעות הצהרה עצמית של העוסק בלבד על כך שמתקיימים לגבי התנאים המתאימים, לפי העניין לעיסוקו, המפורטים בתקן המנוי בתוספת רביעית א’ או בתקנים או בהנחיות מקצועיות בין-לאומיים אחרים שהמנהל מצא שהם שווים ערך לתקן האמור ופרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות. המנהל לעניין זה, בהתאם לסעיף 1 להגדרות הפקודה, הוא המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא אצל לו מסמכיותו (להלן – המנהל).

לפי סימן ג’2 המוצע. כפי שיפורט להלן, מסלול זה מבקש להבטיח כי המוצרים עומדים בהוראות המקובלות באיחוד האירופי, מה שמקנה לצרכנים הישראלים ביטחון באיכות המוצרים ובבטיחותם.

להגדרה “מדינה מוכרת” – כיום מגדירה הפקודה בסעיף 1א55(א) “מדינה מוכרת” כמדינה המנויה בתוספת רביעית ב’. מוצע לקבוע כי מדינה מוכרת היא מדינה המנויה בחלק א’ של תוספת רביעית ב’ (מכיוון שהוסף לתוספת רביעית ב’ חלק נוסף) ולהעביר את ההגדרה לסעיף ההגדרות של פרק ז’1 משום שנעשה בה שימוש גם בסעיף 1א55(ב)(1) המוצע, ועל פיו תמרוק המיובא במסלול האירופי יירכש מיצרן או מספק שיש לו מקום עסקים במדינה מוכרת.

להגדרה “מדינת הסתמכות” – מוצע להגדיר מדינת הסתמכות כמדינה המנויה בחלק ב’ לתוספת רביעית ב’. על פי סעיף 1א55(ב)(3) המוצע, תמרוק המיובא במסלול האירופי חייב להיות משווק כדון במדינת הסתמכות כתנאי ליבוא במסלול האמור. בכך, יובטח שהתמרוק המיובא במסלול האירופי עומד בסטנדרטים האסדרתיים של מדינה מתקדמת שמדינת ישראל מסתמכת על חוקיה ופיקוחה.

לפסקה (3)

מוצע לבטל את ההגדרה “רישיון תמרוקים” בשל ביטול האפשרות להירשם במרשם העוסקים באמצעות רישיון תמרוקים, בהתאם לתיקון המוצע.

וזה נוסח ההגדרה שמוצע לבטל:

“רישיון תמרוקים” – רישיון שניתן לפי סעיף 1א55א;.”

סעיף 2 סעיף 1א55 לפקודה עוסק בדרישות לרישום יבואנים במרשם העוסקים בתמרוקים. התיקונים המוצעים לסעיף זה נועדו להבהיר ולחדד את הדרישות והתנאים הנדרשים לרישום, ולהתאים אותם לסטנדרטים בין-לאומיים ולפרקטיקות המקובלות בתחום.

(2) בסעיף קטן (ה), הסיפה החל במילים "בתוך עשרה ימי עבודה" ועד הסוף – תימחק.

ביטול סעיף 1א55 3. סעיף 1א55 לפקודה – בטל.

תיקון סעיף 2א55 4. בסעיף 2א55 לפקודה, במקום "בתמרוקים או בבקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושם" יבוא "בתמרוקים או לחידושם", והמילים "או בעל הרישיון, לפי העניין" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

(5) המבקש, ואם הוא תאגיד – גם נושא משרה בו, לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום שטרם ניתן בו פסק דין סופי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לקבל רישיון תמרוקים;

(6) תנאים נוספים שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות, ובכלל זה תנאים להגנה על בריאות הציבור והבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו.

(ב) קיבל אדם רישיון תמרוקים לפי סעיף קטן (א), לא ייצר תמרוק, לא ייבא, לא ייצא, לא יעסוק באחסון סיטונאי של תמרוק ולא יפיצו אלא בהתאם לתנאי הרישיון, ובכלל זה הוראות ותנאים לסוגי הפעילות וסוגי התמרוקים הנקובים בו.

(ג) המנהל רשאי לקבוע תנאים ברישיון תמרוקים, ובכלל זה תנאים מיוחדים הנדרשים לסוגי הפעילות או לסוגי התמרוקים שלגביהם ניתן הרישיון, ובכלל –

(1) שלא יקבע תנאים מיוחדים או שונים למי שמייבא תמרוק ביבוא מקביל לפי סימן ג' בפרק 10 או לפי סעיף 105(ז);

(2) שתנאים נוספים לגבי רישיון תמרוקים קיים ייקבעו בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ד) בקשה לרישיון תמרוקים או לחידוש תוגש למנהל באמצעות מערכת מקוונת או באמצעי מקוון אחר שיאשר המנהל; שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לעניין הפרטים שיש לכלול בבקשה, המועדים להגשתה והמסמכים שיצורפו לה להוכחת התקיימות התנאים לפי סעיף קטן (א); המנהל יחליט בבקשה בתוך 35 ימים ממועד הגשת הבקשה.

(ה) תקופת תוקפו של רישיון תמרוקים תהיה חמש שנים.

סעיף 4 בשל ביטול האפשרות להירשם במרשם העוסקים באמצעות רישיון תמרוקים, מוצע לתקן את סעיף 2א55 לפקודה כך שחובת הדיווח על שינוי בפרטים הקבועה בסעיף האמור לא תחול עוד על רישיון תמרוקים.

מוצע לתקן את סעיף 1א55(ה) ולקבוע כי הרישום במרשם העוסקים יהיה מידי ויבוצע באופן אוטומטי בלא בדיקה מקדמית של המנהל. יצוין כי פעולה של המנהל שעניינה הסרה מן המרשם טענה שימוע, בהתאם לעילות ולתנאים המפורטים בסעיף 3א55.

סעיף 3 סעיף 1א55 לפקודה קובע כי לשם רישום עוסק בתמרוקים במרשם העוסקים בתמרוקים, העוסק רשאי להירשם על בסיס הצהרה על עמידתו בתנאי ייצור נאותים או על קיומה של תעודה ממכון התעדה או באמצעות רישיון תמרוקים. סעיף 1א55 לפקודה קובע את התנאים לרישום במרשם, את סמכות המנהל לקבוע תנאים ברישיון תמרוקים כאמור, את תוקף הרישום ואת אופן הגשת הבקשה לרישום. כאמור לעיל, מוצע לקבוע כי הרישום במרשם העוסקים יתאפשר באמצעות הצהרה עצמית בלבד ולבטל את האפשרות להירשם על בסיס תעודה ממכון התעדה או באמצעות רישיון תמרוקים. ביטול כאמור יביא לכך שהפיקוח על תמרוקים ייעשה לאחר כניסת התמרוקים לשוק, חלף בדיקות מקדמיות. לנוכח האמור ובשל ביטול האפשרות להירשם במרשם העוסקים באמצעות רישיון תמרוקים, מוצע לבטל את סעיף 1א55 וזהו נוסח:

"1א55א. (א) לא ייתן המנהל רישיון תמרוקים למבקש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) לגבי מבקש שלעיסוקו בתמרוקים נדרש רישיון עסק, היתר או אישור לפי חוק רישוי עסקים – למבקש יש רישיון, היתר, לרבות היתר זמני או אישור כאמור, שעניינו תמרוקים;

(2) המבקש מינה נציג אחראי לכל תמרוק בהתאם לסוגי התמרוקים בבקשה לרישיון;

(3) מתקיימים לגבי המבקש התנאים המפורטים בסעיף 1א55(ד)(3)(א);

(4) מתקיימים לגבי המבקש התנאים המתאימים הנדרשים לשם הובלה והפצה נאותה של תמרוקים, לפי הוראות שקבע שר הבריאות, לשם הבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו;

תיקון סעיף 3א55 5. בסעיף 3א55 לפקודה –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הגבלת רישום במרשם העוסקים בתמרוקים, התלייתו או ביטולו";
- (2) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, המילים "או לסרב לחדשו" – יימחקו;

(ב) בפסקה (1), בסופה יבוא "או שגוי, לרבות באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים; לעניין זה, "מסמכים" – לרבות הצהרה כאמור בסעיף 1א55(ד)(3)";

(ג) בפסקה (4), המילים "מתנאי הרישיון" – יימחקו;

(ד) בפסקה (6), במקום "לא יבטלו ולא יסרב לחדשו" יבוא "ולא יבטלו";

(ה) בפסקה (7), במקום "בסעיף 1א55(ד)(3)(א) או (ב)" יבוא "בסעיף 1א55(ד)(3)" ואחריה יבוא:

"(8) הוא נרשם מחדש כעוסק בתמרוקים לאחר שרישומו במרשם העוסקים בוטל לפי הוראות סעיף זה ולא חלפו 12 חודשים מיום הביטול או התקופה שקבע המנהל כאמור בסעיף קטן (ח), לפי העניין."

תיקון סעיף 5א55 6. בסעיף 5א55 לפקודה –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "או 1א55(א) ו-1א55(ז)" יבוא "או 1א55(ז)";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 לפסקאות (1), (2) ו-(ד)

הואיל ובהתאם למוצע, הרישום במרשם העוסקים יבוצע באופן אוטומטי ומיידי ובכלל זה גם חידושו של רישום כאמור, מוצע לתקן את סעיף 3א55 לפקודה כך שלמנהל לא תהיה עוד הסמכות לסרב לחדש רישום כאמור.

לפסקה (2)(ב)

מוצע לתקן את סעיף 3א55(א)(1) ולהוסיף בסיפה התייחסות לכך שהמנהל יוכל להגביל, להתלות או לבטל רישום גם אם ההצהרה לפי סעיף 1א55(ד)(3) הייתה שגויה או כוזבת וזאת בשל כך שהרישום הופך להיות אוטומטי ומסתמך על ההצהרה בלבד.

לפסקה (2)(ה)

הואיל ובהתאם למוצע, הרישום במרשם העוסקים יבוצע באופן אוטומטי ומיידי, וכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון הרישום האמור, מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להגביל, להתלות או לבטל רישום במרשם העוסקים לגבי עוסק שנרשם מחדש כעוסק בתמרוקים אם על פי שרישומו בוטל ולא חלפו 12 החודשים מיום ביטול הרישום או מן התקופה שקבע המנהל לפי סעיף 3א55(ח).

סעיף 6 סעיף 5א55 לפקודה קובע כי יצרן או יבואן של תמרוק לא ישווק תמרוק אלא אם כן יש נציג אחראי לתמרוק בישראל שנרשם במאגר הנציגים האחראיים לפי סעיף 6א55 לפקודה. נציג אחראי לתמרוק הוא האדם או הגורם שמונה על ידי היצרן או היבואן של התמרוק לאחראי על תמרוק מסוים. תפקידו של הנציג האחראי הוא להבטיח את עמידתו של התמרוק המסוים בדרישות הפקודה. סעיף 5א55(ב) מסדיר את החובות המוטלות על נציג אחראי של תמרוק. בין שאר תפקידיו של נציג אחראי של תמרוק, הוא נדרש לוודא כי לתמרוק נערכה הערכת בטיחות מקצועית לפי הוראות סעיף 10א55(א) וכי לתמרוק יש תיק תמרוק לפי הוראות סעיף 10א55(ב) ו-(ג).

ישנם מקרים שבהם אין צורך למנות נציג אחראי לתמרוק, לדוגמה סעיף 5א55(א) לפקודה קובע כי החובה למנות נציג אחראי לא תחול על יצרן המייצר או מפיץ תמרוק לייצוא מחוץ לישראל וכן על יצרן או יבואן המייצר או מייבא תמרוק ברישיון לפי הוראות צו הפיקוח. נוסף על כך, הסעיף האמור קובע כי חובת המינוי כאמור לא תחול גם על יבואן או יצרן המייצר או מייבא תמרוק לפי הוראות סעיפים 1א55(ה) או 1א55(א) ו-(ז) הנוגעים לסוגים שונים של תמרוקים שניתן לקבוע לגביהם כי יידרש רישיון ליבואם ולשיווקם.

לפסקה (1)

התיקון המוצע בפסקה זו הוא תיקון טכני הנובע ממחיקת סעיף 1א55(א) כפי שמוצע בסעיף 14(2).

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (4), במקום "סעיף 11א55" יבוא "סעיפים 11א55, 12א55 (ג) או 12א55, לפי העניין";

(ב) בפסקה (5), בסופה יבוא "או כפי שנקבע בהוראות המאומצות";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), על נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סימן ג' ועל נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול האירופי לפי סימן ג'2 לא יחולו החובות הקבועות בפסקאות (2) עד (א3) ו־ (א5) באותו סעיף קטן."

7. תיקון סעיף 10א55 בסעיף 10א55 לפקודה, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ואולם, הוראות סעיף זה לא יחולו על יבואן נאות שמייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55, לעניין אותו תמרוק."

8. תיקון סעיף 11א55 בסעיף 11א55 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ואולם, הוראות סעיף זה לא יחולו על יבואן נאות שמייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55, לעניין אותו תמרוק";

(2) בסעיף קטן (א3), במקום "בנספחים 3 עד 5" יבוא "בנספחים 3 עד 6".

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)(א)

סעיף 7 סעיף 10א55 לפקודה קובע את הדרישות וההגבלות החלות על יבוא וייצור של תמרוקים, כולל החובות האסדרתיות להחזיק לגבי התמרוק תיק תמרוק, הערכת בטיחות ודוח בטיחות מעודכן. סעיף זה נועד להבטיח את בטיחות המוצרים המיובאים ולהגן על בריאות הציבור.

מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 10א55 לא יחולו על יבואן נאות שהודיע על יבוא תמרוק במסלול האירופי, לעניין אותו תמרוק, זאת מכיוון שהתמרוקים המיובאים במסלול זה חייבים להיות משווקים כדין באיחוד האירופי שבו קיימות חובות זהות. על כן, ההחרגה מהוראות סעיף 10א55 לפקודה נועדה להקל על יבואנים אלה ולהפחית את העומס האסדרתי החל עליהם. על יבואנים נאותים המייבאים תמרוק במסלול האירופי יחולו הוראות סימן ג'2.

התיקון יאפשר ליבואנים נאותים לייבא תמרוקים במסלול האירופי באופן מהיר ויעיל יותר, תוך הסתמכות על תיק התמרוק והערכת הבטיחות הנהוגים באיחוד האירופי. בכך, יוגדל היצע התמרוקים בשוק המקומי תוך שמירה על רמת בטיחות גבוהה. הפחתת העומס האסדרתי תסייע להגביר את התחרותיות בשוק ולהוזיל עלויות ליבואנים, ומתוך כך תיתכן הורדת מחירים לצרכנים.

סעיף 8 סעיף 11א55 לפקודה אוסר על יבוא או שיווק של תמרוק אלא אם כן הנציג האחראי של התמרוק הגיש הודעה בדבר שיווק התמרוק הכוללת את הפרטים המפורטים באותו סעיף. התיקון המוצע קובע כי הוראות סעיף 11א55 (א) לפקודה לא יחולו על יבואנים נאותים, מאחר שחלק מהמידע שנדרש למסור בהודעה בדבר שיווק לפי הסעיף האמור אינו תמיד נגיש ליבואנים נאותים שאין להם תיק תמרוק. אייחלת הסעיף על יבואן נאות מותנית בכך שהיבואן הנאות הודיע למנהל על היבוא במסלול האירופי, לעניין אותו תמרוק, כאמור בסעיף 12א55.

מוצע לתקן את פסקה (4) לסעיף 10א55 (ב) הקובעת כי נציג אחראי ימסור הודעה על שיווק תמרוק לפי הוראות סעיף 11א55, כך שיחייבו למסור הודעה גם על שיווק תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סעיף 12א55 (ג) או הודעה על שיווק תמרוק במסלול האירופי לפי סעיף 12א55 המוצע, לפי העניין.

לפסקה (2)(ב)

מוצע לתקן את פסקה (5) לסעיף 10א55 (ב) הנוגעת לחובות של הנציג האחראי לוודא כי אין בתמרוק חומרים שנאסרו או הוגבלו בשיווק בתקנות שהותקנו לפי סעיף 55 לפקודה. בתיקון לפסקת המשנה האמורה מוצע לקבוע כי נוסף על כך, על הנציג האחראי לוודא שאין בתמרוק חומרים שנאסרו או הוגבלו בשיווק בהוראות המאומצות, כהגדרתן בסעיף 55, בנוסחו כאמור בסעיף 1 המוצע. תיקון זה מרחיב את תחולת החובות החלות על הנציג האחראי כך שייכללו גם חובות הנקבעות בהוראות המאומצות לעניין טיב החומרים.

לפסקה (3)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג) המבהיר את החריגים לחובות החלות על נציגים אחראיים, בהתאם לסוג היבוא, ולקבוע כי החובות הנוגעות לתנאי ייצור התמרוק, להערכת בטיחות התמרוק, לתיק התמרוק ולחומרי הגלם בתמרוק לא יחולו לעניין נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סימן ג' לפקודה ולעניין נציג אחראי של תמרוק המיובא במסלול האירופי לפי סימן ג'2. זאת מכיוון שהמידע הדרוש לנציג האחראי לצורך מילוי חובות אלה לא יכול להימצא בידי יבואנים כאמור לפיכך מוצע לקבוע כי על נציג אחראי של תמרוק המיובא ביבוא מקביל לפי סימן ג' ועל נציג אחראי של תמרוק המיובא לפי סימן ג'2 לא יחולו חובות כאמור.

(1) בסעיף קטן (א), בפסקה (3), אחרי "בפרק זה – דרישה מחמירה מדרישות חוקיות הייבוא", יבוא "ובכלל זה אי-החלת עדכון של שינוי שחל בהוראות המאומצות, כולו או חלקו, או החלתו בתנאים או בהחרגות כאמור בסעיף 12א55 ותיקון התוספת הרביעית ב'3' בהתאם לכך לפי הוראות הסעיף האמור וכן הוספה של תנאים או החרגות לטור 2 לתוספת כאמור";

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "השר יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה על פנייה לוועדת החריגים".

(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1) –

(א) פסקת משנה (ה) – תימחק;

(ב) בפסקת משנה (ו), במקום "סוג האריזה והוראות" יבוא "הוראות";

(ג) בפסקה (2)(א)1, במקום "ממדינות האיחוד האירופי או בבריטניה" יבוא "מוכרת", והסיפה החל במילים "לעניין קביעת מדינות" – תימחק;

(2) סעיף קטן (ז) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

התמרוקים וביחס למרקם התמרוק וצבעו. בכך, יהיה ניתן לייבא תמרוק ביבוא מקביל, אף אם אינו תואם לתמרוק הייחוס בסוג אריזת התמרוק, מרקמו או צבעו. התיקון המוצע נועד להרחיב את מגוון התמרוקים המיובאים ביבוא מקביל שהשונוות בינם ובין תמרוקי הייחוס המיובאים ביבוא רשמי קטנה.

לפסקה (1)(ג)

מוצע להרחיב את רשימת המדינות שמהן מותר לייבא תמרוק ביבוא מקביל לכל מדינה שהיא מדינה מוכרת, כהגדרתה בסעיף 55א כנוסחו בסעיף 1 המוצע. התיקון המוצע נועד להרחיב את מגוון התמרוקים המיובאים ביבוא מקביל, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות, שכן המדינות המוכרות שמהן יהיה ניתן לייבא תמרוקים במסלול כאמור הן מדינות בעלות מערכת אסדרתית מחמירה וקפדנית.

לפסקה (2)

מוצע לבטל את סעיף 12א55(ז) המסמיך את שר הבריאות לקבוע בצו כי מדינת מקור שממנה יהיה ניתן לייבא תמרוק במסלול היבוא המקביל תכלול את כל המדינות המוכרות המפורטות בתוספת רביעית ב'. הואיל ובפסקה (1)(ג) לסעיף המוצע, מוצע לקבוע כי רשימת מדינות המקור תכלול את כל המדינות המפורטות בתוספת רביעית ב', סעיף קטן (ז) מתייתר.

וזו לשון סעיף קטן (ז) שמוצע לבטל:

"(ז) שר הבריאות רשאי לקבוע בצו כי מדינת מקור כאמור בפסקה (2)(א) שבסעיף קטן (ב) תכלול גם את כל המדינות המפורטות בתוספת רביעית ב'; לא יותקן צו כאמור אלא בחלוף שנה מיום תחילת הסימן;

סעיף 9 סעיף 12א55 לפקודה קובע באילו מקרים נדרש לקבל את המלצת ועדת החריגים, כמשמעה באותו סעיף, ואת ההליך שיש לקיים לצורך קבלת ההמלצה. בכלל זה, בסעיף האמור נקבע כי דרישות המחמירות על דרישות חוקיות היבוא באיחוד האירופי חייבות בהמלצת ועדת החריגים. בתיקון מוצע להבהיר כי הדרישות המחמירות כאמור כוללות גם אי-החלת עדכון של שינוי שחל בהוראות המאומצות, או החלתו בתנאים, בשינויים או בהחרגות, כפי שמפורט בסעיף 12א55 המוצע.

השינויים המוצעים אינם משנים את מהות הדרישות המחמירות או את סמכויות ועדת החריגים, אלא נועדו להבהיר ולהנגיש את המידע בנוגע לדרישות אלה ובנוגע לתהליך הפנייה לוועדה.

סעיף 10 סעיף 12א55 לפקודה מאפשר ליבואן מקביל לייבא תמרוקים מסוימים ביבוא מקביל בתנאי שקיבל אישור התאמה ממעבדה מוכרת, בכפוף לקריטריונים המפורטים בסעיף האמור, והודיע על כך למנהל. המעבדה המוכרת תיתן אישור התאמה בתוך 21 ימים, בהנחה שהתקיימו כמה תנאים, כולל זהות במאפיינים ובפרטים שפורטו בסעיף האמור בין התמרוק המיובא לתמרוק הייחוס, הגשת מסמכים ותוצאות בדיקות מעבדה. נוסף על כך, קובע הסעיף האמור כי יבוא כאמור יהיה ממדינות האיחוד האירופי, שווייץ או בריטניה, ושר הבריאות רשאי להוסיף מדינות נוספות כמדינות מקור באישור ועדת הבריאות של הכנסת.

לפסקאות (1)(א) ו-(ב)

מוצע לצמצם את תנאי הזהות בין תמרוק הייחוס ובין התמרוק המיובא ביבוא המקביל, ביחס לסוג אריזת

הגבלת רישום
במרשם
היבואנים
הנאותים,
התלייתו, ביטולו,
או מחיקתו מן
המרשם לתקופה
קצובה

55א12ט. (א) המנהל רשאי להגביל רישום במרשם היבואנים הנאותים, להתלותו או לבטלו, אם מצא כי התקיימה עילה מהעילות הקבועות בפסקאות (1) עד (6) שבסעיף 3א55(א) לעניין מרשם העוסקים בתמרוקים, בשינויים המחויבים.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי לקבוע כי יבואן נאות הוא מפר אמון, ולמחוק ממרשם היבואנים הנאותים לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שלוש שנים, ואם נקבע לגבי היבואן הנאות בעבר כי הוא מפר אמון – למחוק מהמרשם כאמור לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים (בסעיף זה – מחיקה ממרשם לתקופה קצובה), אם נוכח שהתקיים לגביו אחד מאלה:

- (1) הוא ייבא תמרוק או ביקש לייבא תמרוק על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים; לעניין זה, "מסמכים" – לרבות התחייבות והצהרה כאמור בסעיף 12א55יג(א)(14);
- (2) הוא הפר חובה מהחובות החלות עליו לפי פקודה זו;
- (3) מתנהל נגדו הליך שיפוטי או מינהלי בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו בעניין יבוא של תמרוק והמנהל סבר כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון; לעניין פסקה זו, "הליך שיפוטי או מינהלי" – הליך שיפוטי או מינהלי לפי דין, ובכלל זה הטלת עיצום כספי או התראה מינהלית לפי פרק ח'.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 12א55 המוצע

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע להסדיר את סמכות המנהל להגביל, להתלות, לבטל או למחוק רישום במרשם היבואנים הנאותים. בין השאר, מוצע לקבוע כי המנהל רשאי להגביל רישום במרשם היבואנים הנאותים, להתלותו או לבטלו, אם מצא כי התקיימה עילה מהעילות הקבועות בפסקאות (1) עד (6) שבסעיף 3א55(א) לפקודה, לעניין מרשם העוסקים בתמרוקים, בשינויים המחויבים. בין העילות המנויות בסעיף האמור, המנהל יהיה רשאי להגביל רישום של יבואן נאות, להתלותו או לבטלו אם נעשה על יסוד מידע כוזב, או אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים לרישום במרשם היבואנים הנאותים.

לסעיף קטן (ב) המוצע

מוצע להסמיך את המנהל לקבוע כי יבואן הוא מפר אמון ולמחוק אותו ממרשם היבואנים הנאותים לתקופה

שיקבע ושלא תעלה על שלוש שנים, ואם נקבע לגבי היבואן הנאות בעבר כי הוא מפר אמון – למחוק אותו מהמרשם לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. עילה לקביעה כאמור היא, בין השאר, אם היבואן הנאות ייבא תמרוק או ביקש לייבא תמרוק על יסוד מידע כוזב או שגוי או באמצעות מסמכים כוזבים (לרבות התחייבות או הצהרה כוזבות). כך לדוגמה, יבואן נאות שהתברר כי האמור בהצהרתו והתחייבותו לפי סעיף 12א55יג(14) כוזב – עלול להיחשב מפר אמון ורישום במרשם היבואנים הנאותים יימחק לתקופה האמורה לעיל. עילה נוספת היא אם מתנהל נגד היבואן הליך שיפוטי או מינהלי בשל הפרת הוראות מההוראות הפקודה, והמנהל סבר כי מפאת מהותה וחומרתה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון.

הסעיף המוצע מספק למנהל כלים נוספים להתמודד עם יבואנים שאינם אמינים או שאינם עומדים בדרישות החוק.

(ג) על הגבלת רישום במרשם היבואנים הנאותים, התלייה או ביטולו לפי סעיף קטן (א), ועל מחיקה ממרשם לתקופה קצובה לפי סעיף קטן (ב), יחולו הוראות סעיף 3א55(ב) עד (ז), בשינויים המחויבים, ולעניין סעיף קטן (ז) – במקום "בסעיף 1א55(ח)" יקראו "בסעיף 12א55(ד)".

(ד) קבע המנהל כי יבואן נאות הוא מפר אמן לפי סעיף קטן (ב), יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה על כך ועל התקופה הקצובה שקבע לעניין מחיקתו ממרשם היבואנים הנאותים.

(ה) הורה המנהל על הגבלה, התליה או ביטול רישום (בסעיף קטן זה – הגבלה) במרשם העוסקים בתמרוקים לפי סעיף 3א55, תחול הגבלה כאמור גם לגבי רישום במרשם היבואנים הנאותים.

12א55. המבקש להירשם במרשם היבואנים הנאותים יגיש למנהל התחייבות ולפיה –

(1) לא ייבא תמרוק במסלול האירופי, אלא אם כן יש בידיו תוכנית בקרת איכות ובטיחות בעבור אותו סוג תמרוק, כמפורט בסעיף 12א55;

התחייבות
יבואן המבקש
להירשם במרשם
היבואנים
הנאותים

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 12א55 המוצע

מוצע להסדיר את הדרישות החלות על מי שמבקש להירשם במרשם היבואנים הנאותים. סעיף זה נועד להבטיח שרק יבואנים העומדים בסטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות יוכלו לייבא תמרוקים לישראל במסלול האירופי.

מוצע כי יבואן המבקש להירשם במרשם היבואנים הנאותים יתחייב שלא לייבא תמרוקים במסלול האירופי בלא תוכנית בקרת איכות ובטיחות בעבור אותו סוג תמרוק. המונח "סוג תמרוק" מתייחס לסוג המוצר, לדוגמה שמפו, סבון וכיוצא בזה (גם אם מדובר בשני סוגים שונים של שמפו ממותגים שונים, הם ייחשבו מאותו הסוג). תוכנית זו נועדה להבטיח שכל תמרוק המיובא במסלול האירופי עומד בסטנדרטים הנדרשים של איכות ובטיחות. נוסף על כך, יבואן יידרש להתחייב ליישם את תוכנית בקרת האיכות והבטיחות בעבור כל משלוח של תמרוקים שהוא מייבא במסלול האירופי. סעיף זה מבטיח שהיבואן יפעל לפי תוכנית הבקרה ויישם אותה בעקביות. כמו כן, מוצע כי יבואן המבקש להירשם במרשם היבואנים הנאותים יתחייב לאחסן ולהוביל את התמרוקים בהתאם להוראות היצרן, אם ישנן כאלה. סעיף זה מבטיח שהתמרוקים יישמרו בתנאים הנדרשים לשמירה על איכותם ובטיחותם, ממועד הייצור ועד להגעה לצרכן.

לסעיף קטן (ג) המוצע

מוצע לקבוע כי על הגבלת הרישום במרשם היבואנים הנאותים יחולו הוראות סעיף 3א55(ב) עד (ז) החלות על מרשם העוסקים בתמרוקים, בשינויים המחויבים. החלת הוראות דומות תבטיח אחידות באסדרה של שני המרשמים ותמנע כפילויות, הברלים או פרשנויות שונות שעלולות ליצור אי-אחידות בקרב היבואנים והעוסקים.

לסעיף קטן (ד) המוצע

מוצע לקבוע כי אם המנהל קבע שיבואן נאות הוא מפר אמן, יפרסם זאת באתר האינטרנט של משרד הבריאות וכן יציין את התקופה הקצובה שקבע לעניין מחיקת היבואן ממרשם היבואנים הנאותים. פרסום המידע האמור באתר משרד הבריאות יאפשר לציבור וליבואנים אחרים לדעת על הפרות האמן והסנקציות שהוטלו. פרסום זה יגביר את השקיפות ויאפשר לצרכנים לקבל החלטות מושכלות לגבי התמרוקים שהם רוכשים.

לסעיף קטן (ה) המוצע

מוצע לקבוע כי הוראה של המנהל על הגבלה, התליה או ביטול רישום במרשם העוסקים בתמרוקים לפי סעיף 3א55 לפקודה, תחול גם לגבי רישום במרשם היבואנים הנאותים. בכך, יובטח כי הגבלות שהוטלו על יבואנים במרשם העוסקים בתמרוקים יחולו גם על רישומם במרשם היבואנים הנאותים ותישמר עקביות באכיפה.

- (2) יישם את התוכנית כאמור בפסקה (1) בעבור כל משלוח של תמרוק שהוא מייבא במסלול האירופי;
- (3) יאחסן ויוביל את התמרוק בהתאם להוראות היצרן, אם ישנן.

סימן ג'2: יבוא תמרוק במסלול האירופי

הודעת יבוא נאות על יבוא תמרוק במסלול האירופי
 עוסק בתמרוקים רשאי לייבא תמרוק לפי הוראות סימן זה ובלבד שנרשם במרשם היבואנים הנאותים לפי הוראות סעיף 12א55 והודיע למנהל שהוא מייבא תמרוק במסלול האירופי; הודיע יבואן נאות כאמור, יחולו עליו, לעניין יבוא התמרוק האמור, הוראות סימן זה.

תנאים ליבוא תמרוק במסלול האירופי
 12א55 יבואן נאות לא ייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 אלא אם כן התקיימו כל אלה:

- (1) הוא רכש את התמרוק מאחד מאלה:

(א) יצרן התמרוק;

(ב) ספק שיש לו מקום עסקים בתחום אספקת התמרוקים במדינה מוכרת; לעניין זה, "ספק" – מי שהיבואן מתקשר עימו לאספקת תמרוק למטרת יבוא והוא אינו היצרן;

(2) הוא התקשר בהסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק, הכולל את כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

נועד להבטיח כי התמרוקים המיובאים עומדים בסטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות ומגיעים ממקורות אמינים.

לפסקה (1) המוצעת

מוצע לקבוע כי תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי התמרוק נרכש מיצרן התמרוק או מספק שיש לו מקום עסקים בתחום אספקת תמרוקים במדינה מוכרת – כלומר שהוא מנהל פעילות שוטפת באופן מתמשך במקום עסקים במדינה מוכרת ואין המדובר בספק שביצע באופן חד-פעמי ייצוא או הפצה של תמרוק במדינה כאמור. דרישה זו מבטיחה שספקי התמרוקים יפעלו במדינות מוכרות, שבהן סטנדרט האיכות והבטיחות של התמרוקים הוא גבוה, וכן כי הם יהיו בעלי מידע מעודכן בנוגע לתמרוקים ויוכלו להעביר ליבואן הנאות מידע חיוני על התרעות ודיווחים. יצרן לעניין זה כי התמרוק עצמו יכול להגיע ממדינה שאינה מדינה מוכרת ובלבד שהוא משווק במדינה מוכרת.

לפסקה (2) המוצעת

מוצע כי תנאי נוסף ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא קיומו של הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק. ההסכם יכול להתחייבות לדווח ליבואן הנאות על עניינים קריטיים הנוגעים לבטיחות התמרוק ולתקינותו. נוסף על כך, ההסכם

לסימן ג'2 המוצע

לסעיף 12א55 המוצע

הסעיף המוצע קובע כי עוסק בתמרוקים יוכל לייבא תמרוק במסלול האירופי רק אם נרשם במרשם היבואנים הנאותים לפי סעיף 12א55 המוצע. נוסף על כך, על יבואן כאמור להודיע למנהל על כך שהוא מייבא תמרוק במסלול האירופי. עם הודעת היבואן על יבוא תמרוק במסלול האירופי, יחולו עליו, לעניין אותו תמרוק, הוראות סימן ג'2 המוצע ובכלל זה יישום תוכניות בקרת איכות ובטיחות, ואחסון והובלה בהתאם להוראות היצרן.

הדרישה להודיע למנהל על יבוא התמרוק במסלול האירופי כתנאי להחלת הוראות סימן ג'2 המוצע, תבטיח תהליך אחיד בעבור כל יבואן, בהתאם לסוג היבוא שהוא בוחה, תוך שימוש במסלול אסדרתי ברור ומובנה. בכך, הדרישות החלות על יבואנים במסלול האירופי יהיו ברורות ובהירות. לאחר מתן הודעתו של היבואן הנאות על בחירתו לייבא את התמרוק במסלול האירופי, תיפתח לנציג האחראי של התמרוק האפשרות למסור הודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי לפי סעיף 12א55 המוצע.

לסעיף 12א55 הנויב המוצע

הסעיף המוצע מסדיר את התנאים שיבואן נאות צריך לעמוד בהם כדי לייבא תמרוק במסלול האירופי. סעיף זה

(א) התחייבות של היצרן או של הספק, לפי העניין, לדווח ליבואן הנאות בלא דיחוי על עניינים אלה, בהתאם למידע שברשותו:

(1) הוראה שניתנה בדבר הפסקת שיווק התמרוק או הורדתו מהמדפים;

(2) הוראה בדבר פעולות נדרשות לתיקון ליקויים הנוגעים לתמרוק;

(3) התרעה שניתנה לגבי התמרוק;

(4) הוראה, עדכון או דיווח אחרים בעניין שמירה על בטיחות או יעילות התמרוק;

(ב) הצהרת היצרן או הספק, לפי העניין, כי התמרוק משווק כדין במדינת הסתמכות וכי הוא הובל ואוחסן בהתאם להוראות יצרן התמרוק, אם ישנן;

(3) התמרוק משווק כדין במדינת הסתמכות;

(4) התמרוק אינו מיועד, לפי תווית השימוש שלו, לשימוש בעבור אחד מאלה (להלן – תמרוק ייעודי):

(א) תינוקות או ילדים עד גיל 12;

(ב) נשים בהיריון או נשים מניקות;

(ג) הגנה על העור מפני קרינת השמש;

(ד) החלקת שיער;

(5) יש לו תעודה תקפה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק (תעודת Free Sale) שניתנה בידי רשות מוסמכת לכך במדינת הסתמכות, כפי שפרסם המנהל לפי סעיף 155(ב); ואולם רשאי יבואן נאות לייבא תמרוק במסלול האירופי בלי שתהיה לו תעודה כאמור, ובלבד שיש בידיו את כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

המלצות של המנהל בדבר מסמכים או בקשות אחרות שניתן לבקש לצורך בדיקה כי המוצר שמבוקש לייבא במסלול האירופי משווק כדין במדינת הסתמכות.

לפסקה (4) המוצעת

מוצע לקבוע כי תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי התמרוק אינו מיועד, לפי תווית השימוש שלו, לשימוש בתינוקות או ילדים עד גיל 12 או בנשים בהיריון או נשים מניקות, להגנה על העור מפני קרינת השמש ולהחלקת שיער. הדרישות המפורטות בסעיף המוצע יביאו להגברת ההגנה על אוכלוסיות רגישות כמו תינוקות, ילדים, נשים בהיריון ונשים מניקות, וכן על כלל הציבור בכל הנוגע להגנה מפני קרינת השמש והחלקת שיער. יבואנים יצטרכו לוודא שתמרוקים המיובאים במסלול האירופי אינם מיועדים לשימושים אלה לפי תווית השימוש שלהם.

לפסקה (5) המוצעת

מוצע לקבוע כי יבואן נאות המייבא תמרוק במסלול האירופי חייב להחזיק בתעודת שיווק חופשי תקפה לתמרוק

יכלול הצהרה של היצרן או הספק שלפיה התמרוק משווק כדין במדינת הסתמכות ואוחסן בהתאם להוראות היצרן של התמרוק, אם ישנן. התיקון המוצע מבטיח מנגנון דיווח שוטף בין היצרן או הספק ליבואן הנאות בנוגע לנושאים קריטיים הנוגעים לתמרוקים. זאת, כדי להבטיח שהיבואן הנאות יהיה מעודכן בכל הנחיה או מידע חדש העלולים להשפיע על הבטיחות והיעילות של התמרוק המיובא, ויוכל לפעול בהתאם. עדכונים אלה יאפשרו צעדים מהירים במקרים של ליקויים או בעיות בטיחות, ובכך יקדמו את ההגנה על בריאות הציבור.

לפסקה (3) המוצעת

תנאי נוסף שמוצע לקבוע הוא שהתמרוק שמיובא במסלול האירופי משווק כדין במדינת הסתמכות. דרישה זו מבטיחה שהתמרוק עומד בסטנדרטים האסדרתיים של מדינה מתקדמת נוספת, שמדינת ישראל מסתמכת על חוקיה ופיקוחה, ובכך ניתנת שכבת ביטחון נוספת לצרכנים בישראל. באמות המידה שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות בהתאם לסעיף 12A55(ד) המוצע יפורטו

(א) חשבונית מכירה לקמעונאי במדינת הסתמכות או מקמעונאי במדינה כאמור או תעודת משלוח לקמעונאי במדינה כאמור או מסמך אחר שיקבע השר;

(ב) הצהרה של יבואן התמרוק כי התמרוק שהוא מייבא זהה לתמרוק שאליו מתייחס המסמך שצורף להצהרתו לפי פסקת משנה (א);

(6) הנציג האחראי של התמרוק הגיש למנהל הודעה על שיווק בישראל של תמרוק המיובא במסלול האירופי בהתאם לסעיף 12א55;

(7) לא נקבע לגבי המבקש כי הוא מפר אמון לפי סעיף 12א55(ב), או שנקבע לגביו כאמור וחלפה התקופה הקבועה באותו סעיף קטן.

12א55. (א) הנציג האחראי של תמרוק המיובא במסלול האירופי ימסור למנהל הודעה בדבר שיווק התמרוק כאמור בישראל (בסימן זה – הודעה בדבר שיווק במסלול האירופי). הכוללת את כל אלה:

הודעה בדבר שיווק תמרוק המיובא במסלול האירופי

(1) לגבי תמרוק שיוצר במדינה ממדינות האיחוד האירופי – שם המדינה שבה יוצר התמרוק או שם אזור הסחר שבו יוצר, לפי העניין;

(2) לגבי תמרוק שיוצר במדינה שאינה ממדינות האיחוד האירופי – שם המדינה שבה יוצר;

(3) שם המדינה שממנה מיובא התמרוק;

ד ב ר י ה ס ב ר

שבהתאם לו ניתן לתכנן וליישם תוכנית ניהול סיכונים. כמו כן, החובה להודיע למנהל יוצרת מנגנון נוסף של אחריות לנציג האחראי על התמרוק, אשר תורם לשיפור הבקרה והבטיחות של התמרוקים המיובאים.

לפסקה (7) המוצעת

מוצע כי תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי לא נקבע לגבי יבואן התמרוק שהוא מפר אמון לפי סעיף 12א55(ב) המוצע, ואם נקבע לגביו שהוא מפר אמון – חלפה התקופה הקבועה באותו סעיף קטן. תנאי זה מבטיח כי רק יבואנים שעומדים בסטנדרט גבוה של אמינות יוכלו להמשיך לייבא במסלול זה.

לסעיף 12א55 המוצע

לסעיף קטן (א) המוצע

הסעיף המוצע קובע כי הנציג האחראי של תמרוק המיובא במסלול האירופי חייב להגיש למנהל הודעה על שיווק התמרוק בישראל. ההודעה צריכה לכלול פרטים שונים כגון שם המדינה שבה יוצר התמרוק או שם אזור הסחר שבו יוצר אם התמרוק יוצר במדינה ממדינות האיחוד האירופי, שם המדינה שממנה מיובא התמרוק, שם הספק או

(Free Sale Certificate) שניתנה בידי רשות מוסמכת במדינת הסתמכות, כפי שפרסם המנהל לפי סעיף 12א55(ב) לפקודה. עם זאת, יבואן נאות רשאי לייבא תמרוק במסלול האירופי גם בלא תעודה כאמור בתנאי שיש בידו חשבונית מכירה לקמעונאי במדינת ההסתמכות או מקמעונאי במדינה זו, או תעודת משלוח לקמעונאי במדינה כאמור או מסמך אחר כפי שיקבע השר להחשבונית כאמור תצורף הצהרה של יבואן התמרוק כי התמרוק שהוא מייבא זהה לתמרוק שאליו מתייחס המסמך שצורף להצהרתו.

המסלול האירופי מספק גמישות ליבואנים, אך עדיין מחייב מסמכים המאשרים את שיווק התמרוק כדין במדינת הסתמכות. מסמכים אלה יבטיחו שהתמרוקים המיובאים זהים לתמרוקים המשווקים במדינות הסתמכות.

לפסקה (6) המוצעת

מוצע כי תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי הנציג האחראי של התמרוק הגיש למנהל הודעה על שיווק בישראל של תמרוק המיובא במסלול האירופי, בהתאם לסעיף 12א55 המוצע. החובה להגיש הודעה למנהל מסייעת למנהל בביצוע פעולות הפיקוח והבקרה על תמרוקים המיובאים במסלול האירופי ומספקת לו מידע

- (4) שם יצרן התמרוק שאיתו התקשר היבואן, ואם התקשר עם ספק – שם הספק, ושם היצרן אם ידוע לו;
- (5) פרטים בדבר גישתו של היצרן או של הספק, לפי העניין, שאיתו התקשר היבואן, למערכת העדכונים וההתרעות של האיחוד האירופי;
- (6) השם המלא של התמרוק בעברית, באנגלית ובשפה של מדינת ההסתמכות שבה משווק התמרוק;
- (7) ציון אם ליבואן או לנציג האחראי של התמרוק קיימת גישה להערכת הבטיחות של התמרוק או לתיק התמרוק במדינת ההסתמכות;
- (8) הפרטים האמורים בסעיף 11א55(א1) בפסקאות אלה:
- (א) פסקאות (3), (4), (6) עד (9) ו-(13);
- (ב) פסקאות (10) עד (12), אם סומנו על אריזת התמרוק;
- (9) מספר הברקוד שהוטבע על גבי אריזת התמרוק, אם קיים;
- (10) גוונים שונים של התמרוק, אם ישנם;
- (11) סוג אריזת התמרוק;
- (12) דרישות הובלה ואחסנה של התמרוק אם צוינו על גבי תווית התמרוק או במסמכים שסיפק היצרן או הספק;
- (13) מקום אחסון התמרוק בישראל;
- (14) הצהרה והתחייבות של היבואן הנאות בנוסח שבתוספת רביעית ב'2.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן להודעה כאמור יש לצרף גם הצהרה והתחייבות של היבואן הנאות בנוסח שבתוספת רביעית ב'2 המוצעת. הצהרה והתחייבות כאמור יכללו הצהרה בדבר שיווק התמרוק כדין במדינת ההסתמכות וכן התחייבות לקיים את כל החובות המוטלות על היבואן לפי דין. ההודעה היא למעשה "שער הכניסה" ליבוא במסלול האירופי, ולכן אם אינה מוגשת כראוי המשמעות המעשית היא שהיבוא מבוצע במסלול הבסיסי ויחולו לגביו החובות החלות לגבי המסלול האמור.

היצרן שאיתו התקשר היבואן וכן ציון אם ליבואן או לנציג האחראי של התמרוק קיימת גישה להערכת הבטיחות של התמרוק או לתיק התמרוק במדינת ההסתמכות. המידע הנמסר בהודעה כאמור יאפשר למשרד הבריאות לבצע הערכת סיכונים מדויקת יותר ולפתח תוכנית ניהול סיכונים מותאמת למאפייני התמרוק והיבואן. בהתאם לתוצאות הערכת הסיכונים, משרד הבריאות מתאים את תוכנית ניהול הסיכונים שלו – אם נמצא שהתמרוק בעל סיכון גבוה יותר, משרד הבריאות עלול להגביר את הפיקוח על אותו תמרוק או לפקח בתדירות גבוהה יותר.

(ב) חל שינוי בפרט מהפרטים הנכללים בהודעה בדבר שיווק במסלול האירופי כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה בפרטים ובנסיבות שאליהם מתייחסות ההצהרה וההתחייבות של היבואן כאמור בפסקה (14) באותו סעיף קטן, יודיע על כך הנציג האחראי למנהל ויפרט את הפעולות שביצע בעקבות השינוי, אם נעשו.

(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את שמות התמרוקים שנמסרה לגביהם הודעה על שיווק כאמור בסעיף קטן (א) ואת שמו של הנציג האחראי של כל תמרוק.

12A55 י"ד. (א) יבואן נאות לא יבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12A55 אלא אם כן יש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור.

תוכנית בקרת
איכות ובטיחות

(ב) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות המלצות בעניין אמות מידה לקביעת תוכנית בקרת איכות ובטיחות כאמור בסעיף קטן (א).

ד ב ר י ה ס ב ר

• תוכנית דיגום ובדיקות מעבדה: תהליך דיגום ובדיקות מעבדה סדירות לתמרוק כדי להבטיח עמידה של התמרוק בדרישות הפקודה ואת בטיחותו;

• נהלים לתנאי הובלה, אחסון ומכירה: נהלים ברורים לגבי תנאי הובלת התמרוק, אחסונו ומכירתו כדי לשמור על בטיחותו ואיכותו;

• הבטחת עקבות: נהלים להבטחת עקבות התמרוק (מהיכן הגיע התמרוק והיכן עבר בדרך) בכל שלבי היבוא והשיווק. נהלים אלה יאפשרו צעדים מהירים במקרים של ליקויים או בעיות בטיחות, ויתרמו להגנה על בריאות הציבור;

• תיקון ליקויים ומניעת הישנותם: תהליכים לנקיטת פעולות לתיקון ליקויים שהתגלו ומניעת הישנותם בעתיד.

הדרישה לתוכנית בקרת איכות ובטיחות מחייבת את היבואנים הנאותים המבקשים לייבא תמרוק במסלול האירופי לשפר את רמת הפיקוח והבקרה על התמרוקים המיובאים. דרישה זו נובעת מהסרת החובה על היבוא הנאות לערוך הערכת בטיחות ותיק תמרוק לכל תמרוק. מרכיבי התוכנית המפורטים מבטיחים שהיבואן ינקוט את כל הצעדים הנדרשים לשמירה על בטיחות התמרוקים ואיכותם, וכך ניתן להגן טוב יותר על בריאות הצרכנים. זאת ועוד, תוכנית סקר הסיכונים, יחד עם תוכנית הדיגום והבדיקות, מבטיחות זיהוי מוקדם של בעיות פוטנציאליות וטיפול מהיר בהן, וכך רמת האמינות והאחריות של היבואנים עולה. יצוין כי האכיפה תהיה בנוגע לעצם קיומה של תוכנית ובדיקה שהיא כוללת את כל הקריטריונים המפורטים לעיל, אך אין אפשרות לבדוק ולאכוף אם הקריטריונים מולאו בתוכנית כראוי ואם ניתן ליישם כראוי.

לסעיף קטן (ב)

הסעיף המוצע קובע כי המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות המלצות בעניין אמות

לסעיף קטן (ב) המוצע

הסעיף המוצע קובע כי אם חל שינוי בפרט מהפרטים הנכללים בהודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי, על הנציג האחראי להודיע על כך למנהל ולפרט את הפעולות שביצע בעקבות השינוי, אם נעשו. הדרישה לעדכן את המנהל בכל שינוי בפרטים תאפשר למנהל לשמור על תוכנית ניהול סיכונים עדכנית ומדויקת ולהתאים במהירות את רמת הפיקוח והבקרה על היבואן הנאות בהתאם לשינויים. יצוין כי על היבואן לעדכן גם בנוגע לשינויים שחלו בקשר בינו לבין הספק ואם חל שינוי בקשר ההסכמי ביניהם (אם לדוגמה נותק הקשר או שהחברה הספקית התפרקה) יש חובה לדווח על כך למנהל.

לסעיף קטן (ג)

הסעיף המוצע קובע כי המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את שמות התמרוקים שנמסרה לגביהם הודעה על שיווק במסלול האירופי, וכן את שמו של הנציג האחראי על כל תמרוק. פרסום זה נועד להגביר את השקיפות והנגישות למידע על תמרוקים המיובאים לישראל.

לסעיף 12A55 י"ד המוצע

לסעיפים קטנים (א) ו-(ג)

הסעיף המוצע מחייב יבואנים נאותים להחזיק בתוכנית בקרת איכות ובטיחות מפורטת ומותאמת לסוג התמרוק. דרישה זו כוללת מרכיבים מפורטים המבטיחים את הבטיחות והאיכות של התמרוקים המיובאים.

התוכנית כוללת כמה מרכיבים מרכזיים ובהם –

• סקר סיכונים מותאם: הערכת סיכונים המותאמת לסוג התמרוק, רמת הקשר עם היצרן, בטיחות התמרוק וסימונו;

(ג) תוכנית בקרת איכות ובטיחות לפי סעיף קטן (א) תכלול סקר סיכונים המותאם לסוג התמרוק, לרמת הקשר עם יצרן התמרוק, לבטיחותו ולסימונו של התמרוק, תוכנית דיגום ובדיקות מעבדה וכן נהלים לתנאי הובלת התמרוק, לאחסונו ולמכירתו, להבטחת עקיבות ולנקיטת פעולות לתיקון ליקויים ומניעת הישנותם, והכול בהתאם לתהליכי בקרת איכות ובטיחות מקובלים.

(ד) המנהל רשאי להורות ליבואן נאות על תיקון ליקויים שמצא בתוכנית בקרת איכות ובטיחות כאמור בסעיף קטן (א) או באופן יישומה.

12A55טו. יבואן נאות שמסר הודעה לגבי יבוא תמרוק לפי סעיף 12A55 –

חובות יבואן
נאות לגבי כל
תמרוק שהוא
מייבא במסלול
האירופי

(1) יפעל לעניין אותו תמרוק בהתאם לתוכנית בקרת איכות ובטיחות שקבע לסוג התמרוק לפי סעיף 12A55יב;

(2) יבטיח כי התמרוק מובל ומאוחסן בהתאם להוראות יצרן התמרוק, אם ישנן;

(3) בלי לגרוע מהוראות סעיף 13A55, יפעל בהתאם לכל התרעה, הוראה, עדכון או דיווח בקשר לתמרוק, שקיבל מהיצרן או מספק התמרוק, לפי העניין, כאמור בסעיף 12A55יב(2)(א);

ד ב ר י ה ס ב ר

אשר תותאם למאפיינים הייחודיים של אותו סוג תמרוק בהתאם לסעיף 12A55יב המוצע, לעניין התמרוק שלגבי מסר הודעה בדבר שיווק במסלול האירופי.

לפסקה (2) המוצעת

מוצע כי יבואן נאות שמסר הודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי יבטיח כי התמרוק האמור מובל ומאוחסן בהתאם להוראות יצרן התמרוק, אם ישנן, יישום ההוראות יפחית את הסיכון לפגיעה בתמרוק כתוצאה מתנאי הובלה ואחסון לא מתאימים, וישמור על בטיחות השימוש בתמרוק עד הגעתו לצרכן הסופי.

לפסקה (3) המוצעת

מוצע לקבוע כי יבואן נאות שמסר הודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי, יפעל בהתאם לכל התרעה, הוראה, עדכון או דיווח בקשר לתמרוק, שקיבל מהיצרן או מספק התמרוק, לפי העניין, כאמור בסעיף 12A55יב(2)(א) המוצע. יישום ההוראה ישפר את הפיקוח והבקרה על האיכות והבטיחות של התמרוקים בשוק, ויבטיח את עדכניות המידע והפעולות הנדרשות לשמירה על בטיחות הצרכנים. חובה זו של היבואן הנאות מתווספת לחובה הכללית החלה על עוסקים בתמרוקים בסעיף 13A55 המחייבת אותם לנקוט, בהקדם האפשרי, אמצעים סבירים למניעת שימוש בתמרוק שנודע להם כי הוא מזיק או עלול להזיק לבריאות אדם.

מידה לקביעת תוכנית בקרת איכות ובטיחות כאמור בסעיף קטן (א) המוצע. מטרת הפרסום האמור היא לספק ליבואנים אמות מידה שבאמצעותן יוכלו לבנות את תוכניותיהם, ואולם אין באמות מידה אלה כדי לחייב את היבואן.

לסעיף קטן (ד)

במסגרת פעולות הבקרה והאכיפה של המנהל, שייערכו על סמך תוכנית ניהול סיכונים ובדיקות מדגמיות, הוא רשאי לבדוק את תוכנית בקרת האיכות והבטיחות של היבואן הנאות ואת אופן יישומה. במקרה שבו נבדקה תוכנית בקרת האיכות על ידי המנהל והוא מצא שקיימים בה ליקויים, מוצע להסמיכו להורות ליבואן נאות על תיקון הליקויים שמצא או להורות על אופן יישומה של התוכנית. הסמכות להורות על תיקון ליקויים מחזקת את יכולת האכיפה של המאסדר, ומבטיחה שהיבואנים יפעלו בהתאם לדרישות האסדרה. אי-קיום ההוראות המנהל מהווה הפרה של הוראות הפקודה ומשום כך מהווה עילה לקביעת היבואן כמפר אמון ונשיאתו בהשלכות בנוגע לקביעה זו.

לסעיף 12A55טו המוצע

הסעיף המוצע קובע חובות של יבואן נאות שמסר הודעה לגבי יבוא תמרוק במסלול האירופי.

לפסקה (1) המוצעת

מוצע לקבוע חובה על היבואן הנאות לפעול בהתאם לתוכנית בקרת האיכות והבטיחות הייחודית שקבע,

- (4) ישמור באופן דיגיטלי, לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהתאריך האחרון של שיווק התמרוק על ידו, את כל אלה –
- (א) פרטי היצרן או הספק שמהם רכש את התמרוק, ומספר האצווה של התמרוק שרכש כאמור;
- (ב) רשימה של העוסקים בתמרוקים שאליהם העביר את התמרוק ופרטי ההתקשרות עימם, ומספר האצווה של התמרוק שהעביר אליהם כאמור;
- (ג) העתק של הסכם ההתקשרות עם היצרן או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק;
- (ד) תוכנית בקרת איכות ובטיחות שקבע לסוג התמרוק המסוים כאמור בסעיף 12א55 וכן שינויים שנערכו בתוכנית כאמור, אם נערכו;
- (ה) תוצאות בדיקות מעבדה ודגימות שנערכו במעבדה בהתאם לתוכנית בקרת האיכות והבטיחות כאמור בפסקה (ד), אם נערכו;
- (ו) תעודת המעידה על שיווק חופשי של התמרוק כאמור בפסקה (5) שבסעיף 12א55 או המסמכים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) שבאותה פסקה;
- (ז) תיעוד של כל תלונה שקיבל בדבר תופעת לוואי, נזק או חשש לנזק לבריאות אדם מהתמרוק והפעולות שביצע בעקבותיה; בפסקת משנה זו, "תופעת לוואי" – השפעה לא רצויה על בריאות המשתמש בתמרוק, הנגרמת כתוצאה משימוש מקובל וסביר בתמרוק;
- (ח) תיעוד בדבר כל מידע שהגיע לידי בנוגע לבטיחות התמרוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (4) המוצעת

פרטים בדבר יצרן או ספק התמרוק, מספר האצווה של התמרוק, פרטים שונים הנוגעים לעקבות התמרוק, הסכמי ההתקשרות עם היצרן או הספק, תוצאות בדיקות מעבדה ודגימות. שמירת מסמכים ופרטים אלה תסייע ביישום מדיניות בקרה ופיקוח יעילה יותר על הייצור והשיווק של התמרוקים במסלול האירופי ובשיפור בתהליכי הבקרה והפיקוח.

מוצע לחייב יבואן נאות שמסר הודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי לשמור באופן דיגיטלי מגוון פרטים ומסמכים הקשורים לייצור ושיווק התמרוקים, לתקופה שלא תפחת משבע שנים (בדומה לשמירת מסמכים על ידי מפיץ תמרוקים כהגדרתו בסעיף 12א55א(ג)(ב)). הפרטים כוללים

סימן ג'3: החלת הוראות האיחוד האירופי לעניין תמרוקים

12א55טו. (א) בסימן זה, "הוראות האיחוד האירופי" – הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי לעניין תמרוקים, המנויות בטור 1 לתוספת רביעית ב'3, ובכלל זה הפניה הכלולה בהן להוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי שאינן מנויות בטור האמור.

(ב) הוראות האיחוד האירופי יחולו בישראל בתנאים, בהחרגות, בשינויים או בהרחבות ככל שנקבעו לגביהן בטור 2(א) עד (ג) לתוספת רביעית ב'3, וכן בעדכונים להוראות כאמור שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (ט)1(ב) (בפקודה זו – ההוראות המאומצות).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראת האיחוד האירופי החלה על מוסדות האיחוד האירופי ובכלל זה על הנציבות או על המדינות החברות, לרבות לעניין חובתם לקיים היועצות, להתקין תקנות משלימות או לעניין יחסי הגומלין ביניהם – לא יראו אותה כהוראה מאומצת, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בטור 2(ג) בתוספת הרביעית ב'3, ובהתאמות שייקבעו בו.

החלת הוראות
האיחוד האירופי
לעניין תמרוקים

ד ב ר י ה ס ב ר

בטור האמור, תחול גם ההוראה שאליה מפנה ההפניה. כך לוגמה, בהגדרה למונח בהוראה מחייבת המפנה להגדרה בהוראה אחרת באיחוד האירופי, ההוראה האחרת אשר בה מוגדרת ההגדרה שאליה מפנה ההוראה המחייבת, תיחשב לחלק מההוראות המאומצות.

לסעיף קטן (ב) המוצע

מוצע כי הוראות האיחוד האירופי, כפי שהוגדרו בסעיף קטן (א) המוצע, יחולו בישראל בתנאים, בהחרגות, בשינויים או בהרחבות כפי שנקבעו לגביהן בטור 2(א) עד (ג) לתוספת רביעית ב'3 המוצעת. נוסף על כך, יחולו גם עדכונים להוראות אלה כפי שנקבעו בצו לפי סעיף 12א55טו2(ט)1. ההוראות האלה, התנאים, ההחרגות, השינויים, ההרחבות והעדכונים יכוננו, יחד, "ההוראות המאומצות".

לסעיף קטן (ג) המוצע

מוצע להבהיר כי הוראת האיחוד האירופי החלה על מוסדות האיחוד האירופי, לרבות לעניין החובה לקיים היועצות, להתקין תקנות משלימות או חובות בנוגע ליחסי הגומלין בין מוסדות האיחוד – לא יראו אותה כהוראה מאומצת, אלא אם כן הדבר נקבע במפורש בטור 2(ג) בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת ובהתאמות שייקבעו בו. דוגמה להוראה כאמור היא הוראה המביאה להקמת ועדות רגולטוריות-מקצועיות או מסמיכה גופים שונים באיחוד האירופי לקבוע תקנות.

לסימן ג'3 המוצע

לסעיף 12א55טו המוצע

כפי שפורט בחלק הכללי לעיל, כיום הפיקוח והאסדרה של תמרוקים בישראל מתבצעים לפי הוראות הפקודה, התקנות שהותקנו מכוחה וצו הפיקוח. הוראות אלה קובעות את הדרישות לייצור, יבוא, שיווק וסימון תמרוקים. עם זאת, דרישות אלה אינן תמיד תואמות את הוראות האיחוד האירופי, דבר שמצריך מיבואנים לבצע תיקונים והתאמות במוצרים או באריזותיהם, ועלול להוות חסם סחר.

בסעיף המוצע, מוצע לקבוע כי הוראות האיחוד האירופי, כפי שהן מוגדרות בו, יחולו בישראל בתנאים, בהחרגות, בשינויים ובהרחבות, כפי שיפורטו להלן. החלת הוראות האיחוד האירופי בישראל תביא לאחידות אסדרתית עם מדינות האיחוד האירופי, תקל על היבואנים והיצואנים הישראליים ותשפר את הגישה לשווקים בין לאומיים. עם זאת, ייתכנו תחומים שבהם יחולו שינויים, תנאים והחרגות בהתאם לצרכים המקומיים, כפי שמפורט בטור 2(2) לתוספת רביעית ב'3 המוצעת.

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע להגדיר כי הוראות האיחוד האירופי הן הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי, לעניין תמרוקים, המנויות בטור 1(1) לתוספת רביעית ב'3 המוצעת. כמו כן, מוצע לקבוע כי אם בהוראה מחייבת כאמור קיימת הפניה להוראה אחרת החלה באיחוד האירופי שאינה מנויה

(ד) עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי בטור 2(א) בתוספת הרביעית ב'3, יחולו לגביהם הוראות פקודה זו או דין ישראלי אחר החל עליהם.

(ה) עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי בטור 2(ב) בתוספת הרביעית ב'3, לא יחולו לגביהם הוראות פקודה זו או הוראות דין ישראלי אחר, אם קיימות.

(ו) נקבעו בטור 2(ג) בתוספת הרביעית ב'3 שינויים או תנאים בהוראות האיחוד האירופי או הרחבות להוראות כאמור, יחולו ההוראות האמורות בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור; לענין זה, "הרחבה" – החלה של דין אירופי בתחום מסוים על תמרוק או חומה.

(ז) הנוסח המחייב של הוראות האיחוד האירופי יהיה הנוסח בשפה האנגלית; הנוסח בשפה האנגלית וכן תרגומו לעברית יועמדו לעין הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות באופן שיאפשר גם תיעוד ונגישות למעקב אחר מועד החלתן בישראל, לרבות מועד החלת כל עדכון שלהן; בפרסום כאמור יפורטו גם התנאים, ההחרגות, השינויים וההרחבות להוראות האיחוד האירופי הקבועים לגביהן בטור 2 לתוספת רביעית ב'3.

(ח) תוקנו הוראות האיחוד האירופי (בסעיף זה – השינוי), יפרסם המנהל באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה על השינוי ואת הדרך להגשת הערות לגבי החלתו בישראל, לרבות המועד להגשת הערות אלה שיהיה 14 ימים ממועד פרסום ההודעה; ההודעה תכלול הפניה לנוסח השינוי בשפה האנגלית, ולגבי שינוי שאינו בנספח (Annex) – גם את עיקריו; המנהל ימסור ליועץ המשפטי לממשלה העתק מההודעה, אלא אם כן מדובר בהחלת שינוי בנספח (Annex) להוראות המאומצות בלבד כאמור בסעיף קטן (י) (בסעיף זה – שינוי בנספח).

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ז) המוצע

הסעיף המוצע קובע שהנוסח המחייב של הוראות האיחוד האירופי יהיה בשפה האנגלית, וכי הנוסח באנגלית ותרגומו לעברית יועמדו לעין הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות. התיקון מבטיח שקיפות, נגישות, תיעוד ומעקב אחרי מועדי החלת ההוראות בישראל, כולל כל התנאים, ההחרגות, השינויים וההרחבות הרלוונטיים. כך ניתן להבטיח הבנה מלאה וברורה של ההוראות המחייבות ולמנוע אי-הבנות וטעויות. חשיבות תרגום ברור ומלא מתחדדת לנוכח הוראות סעיף 1760 המוצע הקובע כי הממונה, כהגדרתו להלן, לא יטיל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מאומצת אם התברר כי תרגומה של ההוראה לעברית לפי הסעיף המוצע, אינו תואם את הנוסח המחייב של ההוראה בשפה האנגלית וכי הוא פעל בהתאם לנוסח ההוראה בתרגומה לעברית.

לסעיף קטן (ח) המוצע

האיחוד האירופי מעדכן את הוראותיו באופן שוטף. כדי לשמור על התאמה לעדכונים אלה, יש לעדכן גם את

לסעיף קטן (ד) המוצע

מוצע לקבוע כי לגבי עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי ונקבעו בטור 2(א) בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת – יחולו הוראות הדין הישראלי.

לסעיף קטן (ה) המוצע

מוצע להבהיר כי לגבי עניינים שהוחרגו מהוראות האיחוד האירופי ונקבעו בטור 2(ב) בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת – לא יחולו הוראות פקודת התמרוקים הישראלית או דין ישראלי אחר, אם קיימות הוראות כאלה.

לסעיף קטן (ו) המוצע

מוצע להבהיר כי במקרים שבהם נקבעו שינויים, תנאים או הרחבות בהוראות האיחוד האירופי בטור 2(ג) בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת, יחולו הוראות אלה כפי שנקבעו, כולל אותם תנאים, שינויים או הרחבות. "הרחבה" מוגדרת כהחלת דין אירופי על תמרוק או חומר מסוים. דוגמה להרחבה כאמור היא הגדרה או דרישה בהוראה מחייבת באיחוד האירופי המפנה להוראה מחייבת אחרת באיחוד האירופי.

- (ט) (1) חלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף קטן (ח), יקבע השר צו בדבר החלת השינוי בישראל (בסעיף זה – העדכון) בציון המועד לכניסת העדכון לתוקף; תרגום לעברית של נוסח השינוי יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות לא יאוחר ממועד פרסום הצו.
- (2) מועד הכניסה לתוקף של העדכון יהיה במועד כניסתו לתוקף של השינוי, אך לא לפני יום פרסום הצו ברשומות, או במועד מאוחר יותר שקבע השר בצו כאמור, לגבי השינוי או חלק ממנו, לשם הקלה עם העוסקים בתמרוקים או לשם היערכות מעבדה בישראל, ובלבד שמועד מאוחר כאמור ייקבע לא יאוחר משנה ממועד כניסתו לתוקף של השינוי או ממועד פרסום הצו ברשומות, לפי המאוחר, ולעניין הוראות בדבר סימון תמרוק – לא יאוחר משנתיים מאותו מועד.
- (3) בצו כאמור בפסקה (1) רשאי השר לקבוע מועדים שונים לעניין כניסה לתוקף של העדכון לגבי ייצור, יבוא או מכירה של תמרוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2) המוצעת

מוצע כי מועד הכניסה לתוקף של העדכון יהיה במועד כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי, אך לא לפני יום פרסום הצו ברשומות. כמו כן, השר יכול לקבוע מועד מאוחר יותר להחלת השינוי או חלק ממנו, עד שנה ממועד כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי או מפרסום הצו ברשומות (לפי המאוחר), ולגבי סימון תמרוק כגון כיתוב אזהרות על תווית התמרוק – עד שנתיים מאותו מועד.

הקביעה של מועד כניסת העדכון לתוקף במועד כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי מבטיחה שהחקיקה בישראל תהיה מתואמת עם הוראות האיחוד האירופי. עם זאת, האפשרות לקבוע מועד מאוחר יותר להחלת השינויים מאפשרת גמישות להקל על העוסקים בתמרוקים ולהעניק להם זמן להתארגנות נדרשת במקרה של שינויים מורכבים הדורשים התאמות משמעותיות.

לפסקה (3) המוצעת

הפסקה המוצעת מאפשרת לשר לקבוע בצו מועדים שונים לכניסת העדכון לתוקף, בהתאם לפעילות הנדרשת – ייצור, יבוא או מכירה של תמרוקים. שינוי זה נועד להעניק גמישות והתאמה לצרכים השונים של העוסקים בתחום ולהקל על תקופת המעבר בעת אימוץ שינוי בהוראות האיחוד האירופי.

החקיקה בישראל מוצע לקבוע כי כאשר מתקנות הוראות האיחוד האירופי, המנהל יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של משרד הבריאות, כולל הדרך להגשת הערות והשינויים בשפה האנגלית. פרסום הודעה באתר משרד הבריאות מאפשר שקיפות ונגישות לציבור הרחב, כך שכל המעוניין יוכל לעיין בשינויים ולהגיב עליהם.

כמו כן, מוצע כי העתק מההודעה יועבר ליועץ המשפטי לממשלה, למעט במקרים של שינויים בנספח להוראות המאומצות, זאת מאחר ששינויים בנספח עשויים להיות טכניים ומצמצמים יותר ואינם מצריכים בדיקה משפטית מעמיקה.

לסעיף קטן (ט) המוצע

לפסקה (1) המוצעת

מוצע כי לאחר סיום המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 12א55(ח), שר הבריאות יקבע צו להחלת השינוי בישראל, כולל ציון המועד לכניסת השינוי לתוקף. נוסף על כך, תרגום לעברית של השינוי יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות לא יאוחר ממועד פרסום הצו. פרסום תרגום לעברית של השינויים באתר משרד הבריאות מבטיח שקיפות ונגישות לציבור הרחב, כך כל המעוניין יוכל לעיין בשינויים ולהבין את תוכנם בצורה ברורה ומובנת.

(4) ניתן צו לפי סעיף קטן זה, יהיה אפשר להמשיך לשווק תמרוק שיובא לישראל או יוצר בישראל לפני כניסת העדכון לתוקף לפי ההוראות המאומצות כנוסח לפני העדכון, אלא אם כן נקבע בצו כאמור אחרת.

(י) לעניין שינוי בנספח, יחולו ההוראות סעיף קטן (ט) בשינויים אלה:

(1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (יא), החלת שינוי בנספח תיקבע בידי השר או המנהל, בהודעה שתפורסם ברשומות;

(2) הודעה על החלת שינוי בנספח לפי פסקה (1) תפורסם בתוך שנה לכל המאוחר מיום כניסת השינוי בדין האירופי לתוקף, ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכות השר לפרסם הודעה כאמור גם לאחר תום התקופה האמורה;

(3) לא יראו עוסק בתמרוקים כמי שהפר את ההוראות המאומצות רק משום שפעל לפי שינוי בנספח, לפני תחילתה של הודעה לפי סעיף קטן זה להחלת העדכון לשינוי כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) פעולתו נעשתה לאחר כניסת השינוי בדין האירופי לתוקף;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2) המוצעת

מוצע כי הודעה על החלת שינוי בנספח תפורסם בתוך שנה לכל המאוחר מיום כניסת השינוי בדין האירופי לתוקף. עם זאת, ישנה אפשרות לשר לפרסם את ההודעה גם לאחר תום התקופה האמורה.

לפסקה (3) המוצעת

מוצע לקבוע כי לא יראו עוסק בתמרוקים כמי שהפר את ההוראות המאומצות רק משום שפעל לפי שינוי בנספח, לפני המועד שבו נכנס השינוי לתוקף לפי סעיף 12א55(י) המוצע, אם הוא פעל כאמור לאחר כניסת השינוי בדין האירופי לתוקף, המנהל טרם פרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה כאמור בסעיף קטן (ח) על השינוי, ואם פרסם הודעה כאמור – היא לא כללה כוונה שלא להחיל את השינוי או להחילו בהחרגות או בהגבלות, ושר הבריאות טרם פרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה לפי סעיף 12א55(ג) המוצע על פנייתו לוועדת חריגים לעניין אי-החלת השינוי או החלתו בהחרגות או בהגבלות שלא יאפשרו את הפעולה.

ההוראה מפחיתה את חוסר הוודאות האסדרתית ומבטיחה לעוסקים שהם לא יהיו חשופים לעונשים אם פעלו לפי השינויים שטרם אומצו רשמית בישראל, כל עוד המנהל או השר לא פרסמו הודעה שמתנגדת להחלת השינוי.

לפסקה (4) המוצעת

הפסקה המוצעת מאפשרת להמשיך לשווק תמרוקים שיובאו לישראל או יוצרו בישראל לפני כניסת העדכון לתוקף, לפי ההוראות שהיו בתוקף לפני העדכון. עם זאת, אם הצו קובע אחרת, יש לפעול בהתאם להוראות הצו. הסעיף מאפשר לקבוע בצו הוראות ספציפיות אם יש צורך בכך. לדוגמה, במקרים שבהם יש חשש לבריאות הציבור, ניתן לקבוע שהתמרוקים הישנים לא יוכלו להימכר. הוראה זו מעניקה גמישות למשרד הבריאות להתאים את ההוראות לצרכים המשתנים והספציפיים של כל מקרה.

לסעיף קטן (י)

מוצע לקבוע כי לעניין שינוי בנספח בהוראות האיחוד האירופי יחולו ההוראות סעיף קטן (ט) המוצע בשינויים שיפורטו להלן.

לפסקה (1) המוצעת

מוצע כי בלי לגרוע מהוראות סעיף 12א55(יא), הנוגעות להחלטת השר שלא להחיל שינוי בהוראות האיחוד האירופי או להחילו בתנאים, החלת שינוי בנספח תיקבע בידי השר או המנהל (ולא בידי השר בלבד), בהודעה שתפורסם ברשומות. פרסום ההודעה ברשומות יאפשר גמישות ומהירות בתהליך האימוץ של השינויים ויסייע למנוע עיכובים.

(ב) המנהל טרם פרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה כאמור בסעיף קטן (ח) על השינוי, ואם פרסם הודעה כאמור, היא אינה כוללת כוונה שלא להחיל את השינוי או להחריגו בהחלטות או בהגבלות;

(ג) שר הבריאות טרם פרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה לפי סעיף 12א55(ה) סיפה, על פנייה לוועדת חריגים לעניין אי-החלת השינוי או החלתו בהחלטות או בהגבלות שלא יאפשרו את הפעולה.

(יא) על אף האמור בסעיף קטן (ט), החליט השר שלא להחיל את השינוי, כולו או חלקו, או להחילו בתנאים, יפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55, ואם המליצה ועדת החריגים לתמוך בהחלטת השר, יקבע השר בצו את החרגת השינוי, כולו או חלקו, או את התנאים שבהם יחול השינוי, לפי העניין.

(יב) השר רשאי, בצו –

(1) לשנות את התוספת הרביעית ב'3, ובכלל זה להוסיף להוראות המאומצות הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי, ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לגרוע מהוראה מחייבת כאמור מההוראות המאומצות; על צו לפי פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים קטנים (1) עד (יא);

(2) לקבוע תנאים, החרגות, שינויים והרחבות להוראות המאומצות, בתוספת רביעית ב'3, לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (יא) המוצע

מוצע כי אם השר החליט שלא להחיל את השינוי, כולו או חלקו, או להחילו בתנאים, הוא יפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים. אם הוועדה ממליצה לתמוך בהחלטת השר, השר יקבע בצו את החרגת השינוי, כולו או חלקו, או את התנאים שבהם יחול השינוי.

לסעיף קטן (יב) המוצע

לפסקה (1)

מוצע להסמיך את שר הבריאות, בצו, לשנות את התוספת הרביעית ב'3 המוצעת בתנאי שלא ייגרעו הוראות מחייבות קיימות; השינוי יכול לכלול גם הוספת הוראות

מחייבות מהאיחוד האירופי. על הצו לשינוי יחולו הוראות סעיף 12א55ט(2) עד (יא) המוצע, בשינויים המחויבים, הנוגעות לפרסום הנוסח המחייב, מועדו ותרגומו, פרסום הודעה על השינוי, אופן קביעת הצו וחובת הפנייה לוועדת חריגים אם הוחלט שלא להחיל שינוי או להחילו בתנאים.

לפסקה (2)

מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בצו תנאים, החרגות, שינויים והרחבות להוראות המאומצות בתוספת הרביעית ב'3, וזאת לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55.

(יג) צו לפי סעיפים קטנים (יא) ו-(יב) המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי או מחיל אותה בתנאים או בהחלטות או המשנה הוראה מההוראות המאומצות או הקובע או משנה תנאי או החרגה, והכול באופן המשנה את טור 2(א) עד (ג) לתוספת רביעית ב'3, טעון גם אישור של ועדת הבריאות, ובצו כאמור תתוקן בהתאם התוספת האמורה.

(יד) על אף האמור בסעיפים קטנים (יא) עד (יג), אישור ועדת הבריאות והמלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55, כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לא יידרשו אם החלטת השר או אם התנאים, ההחלטות, השינויים או ההרחבות, לפי העניין, מקילים עם העוסק בתמרוקים ואינם מהווים חסם סחר או שאינם נכנסים בגדר ההגדרה "תמרוק".

(טו) ההוראות המאומצות יגברו על הוראות אחרות אם נקבעו בפקודה זו לגבי אותה אסדרה.

(זז) (1) לא ייקבעו עבירות או עונשים בשל ההוראות המאומצות ולא תוטל אחריות פלילית על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות.

(2) לא ייקבעו הפרות של הוראות מאומצות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי ולא יוטל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות, אלא אם כן ההפרות מנויות בתוספת רביעית ב'4 ובהתאם להוראות לפי פרק ח'2.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (יג) המוצע

כדי להבטיח פיקוח פרלמנטרי במקרים של החלטה לקבוע תנאים, החלטות, שינויים או הרחבות של ההוראות המאומצות, מוצע כי צו לפי סעיפים קטנים (יא) ו-(יב) המוצעים, אשר משנה את טור 2(א) עד (ג) לתוספת הרביעית ב'3 המוצעת ומחיל הוראה מחייבת של האיחוד האירופי, או מחיל אותה בתנאים או בהחלטות, טעון גם את אישורה של ועדת הבריאות. בצו כאמור תתוקן בהתאם התוספת הרביעית ב'3 המוצעת.

לסעיף קטן (יד) המוצע

מוצע לקבוע כי אישור ועדת הבריאות והמלצת ועדת החריגים לפי סעיף 12א55 לא יידרשו אם החלטת השר, התנאים, ההחלטות, השינויים או ההרחבות מקילים עם העוסקים בתמרוקים, אינם מהווים חסם סחר או שאינם נכנסים בגדר ההגדרה "תמרוק", וזאת מכיוון שקיימת חשיבות לאפשר את יישומם במהירות של שינויים מהסוג האמור בלא עיכובים. בכך יובטח שהקלות על עוסקים בתמרוקים או שינויים שאינם חסמי סחר ייכנסו לתוקף בצורה מהירה ויעילה.

לסעיף קטן (טו) המוצע

מוצע לקבוע כי ההוראות המאומצות יגברו על הוראות אחרות אם נקבעו בפקודה זו, לגבי אותה אסדרה.

תיקון זה נועד להבהיר שההוראות המאומצות מהאיחוד האירופי יגברו על הוראות אחרות בפקודה במקרה של התנגשות בין ההוראות.

לסעיף קטן (זז) המוצע

לפסקה (1)

מוצע לקבוע כי לא ייקבעו עבירות או עונשים בשל ההוראות המאומצות ולא תוטל אחריות פלילית על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות. זאת משום שיש לקבוע איסורים פליליים בחקיקה בלבד ובאופן בהיר וברור דיו, ולא במשתמע ועל דרך ההפניה לדין אחר אשר נקבע במדינה אחרת.

לפסקה (2)

מוצע לקבוע כי לא ייקבעו הפרות של הוראות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי ולא יוטל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות, אלא אם כן הן מנויות בתוספת רביעית ב'4 המוצעת, ובהתאם להוראות לפי פרק ח'2 לפקודה הנוגע לאכיפה מינהלית. כך, עוסקים בתמרוקים יודעים מראש אילו עבירות עשויות להביא לעיצומים כספיים, ומבינים את המשמעות של אי-עמידה בהוראות.

תיקון סעיף 13א55 12. בסעיף 13א55 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”(ד1) סבר המנהל כי קיים חשש כי תמרוק הוא תמרוק מזיק, רשאי הוא להורות לעוסק בתמרוקים לערוך בדיקות מעבדה או בדיקות אחרות בתמרוק, שיניחו את דעתו כי התמרוק אינו מזיק.”

תיקון סעיף 13א55 13. בסעיף 13א55 לפקודה, בסעיף קטן (א), פסקה (1) – תימחק.

14. בסעיף 13א55 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), במקום ”במדינה מוכרת (תעודת Free Sale), שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך באותה מדינה” יבוא ”שניתנה בידי רשות מוסמכת” ובמקום הסיפה החל במילים ”לעניין זה, ”מדינה מוכרת” ועד הסוף יבוא ”ואולם, הוראות סעיף זה לא יחולו על יבואן נאות שמייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55, לעניין אותו תמרוק”;

(2) סעיף קטן (א1) – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 14 סעיף 13א55 לפקודה אוסר על יבוא תמרוק שאין לגביו תעודת שיווק חופשי (Free Sale) ממדינה מוכרת, למעט במקרים חריגים המפורטים בסעיף האמור.

לפסקה (1)

מוצע לקבוע כי הדרישה שלפיה תעודת שיווק חופשי ניתנת בידי רשות מוסמכת במדינה מוכרת לא תחול עוד, ובכך לאפשר יבוא של תמרוקים שיש לגביהם תעודת שיווק חופשי מרשויות מוסמכות שהמנהל הכיר בהם לפי סעיף 13א55(ב) בלא מגבלה על המדינה שבה הונפקה התעודה האמורה. זאת, הואיל ודרישה זו הביאה לחסמי סחר שמנעו יבוא של תמרוקים שונים. התיקון המוצע לא יחול לגבי תמרוק המיובא במסלול האירופי על ידי יבואן נאות, שיבואן נאות הודיע לגביו הודעה כאמור בסעיף 12א55, וזאת מכיוון שהמסלול האירופי מיועד ליבוא תמרוקים המשווקים כדין במדינות ההסתמכות בלבד.

לפסקה (2)

לנוכח התיקון המוצע לפסקה (1) שמבטל את המגבלה על המדינות שניתן לקבל מהן תעודת שיווק חופשי, מוצע לבטל את סעיף קטן (א1) לסעיף 13א55 שמסמיך את שר הבריאות לקבוע מדינות שאינן מדינות מוכרות שיהיה ניתן לייבא מהן תמרוקים אף אם אין לגבי תמרוקים כאמור תעודת שיווק חופשי, וכי יידרש רישיון ליבואם ולשיווקם של תמרוקים ממדינות אלה.

לסעיף 12א55 המוצע

מוצע לקבוע כי עוסק בתמרוקים ייצר או ישווק תמרוק בהתאם להוראות המאומצות. הסעיף המוצע מבקש להבטיח שהתמרוקים המשווקים בישראל עומדים בסטנדרטים בין-לאומיים של בטיחות, איכות ויעילות.

לסעיף 12 המוצע

כיום, סעיף 13א55 לפקודה מפרט את החובות של עוסק בתמרוקים לגבי תמרוק מזיק ומפרט את הסמכויות של המנהל בנוגע לתמרוק כאמור. התיקון המוצע נועד להעניק למנהל סמכות להורות על עריכת בדיקות מעבדה או בדיקות אחרות בתמרוקים במקרים שבהם יש חשש שהתמרוק עלול להיות מזיק כגון תמרוק שעלול להכיל חומר מסוכן או חומר שהוגבל השימוש בו בתמרוקים לפי סעיף 13א55(ב2) או לפי ההוראות המאומצות כהגדרתן בסעיף 13א55, כנוסחו בסעיף 1 המוצע. הבדיקות נועדו להניח את דעתו של המנהל כי התמרוק אינו מזיק, ובכלל זה כי אינו מכיל חומר מסוכן או שהחומר המוגבל בתמרוק עומד בהגבלות שנקבעו לגביו. ההוצאות בעבור ביצוע בדיקות אלה יחולו על העוסק בתמרוקים לפי סעיף 13א55(ו) המוצע.

סעיף 13 מוצע לתקן את סעיף 13א55 המאפשר להגיש השגה על החלטה לעניין מתן רישיון תמרוקים לפי סעיף 13א55 לפקודה שניתנה על ידי מי שהמנהל הסמיכו לכך, ולמחוק את סעיף 13א55(א1), וזאת בשל ביטול האפשרות לקבל רישיון תמרוקים כמוצע בסעיפים 2 ו-3 להצעה זו.

וזה נוסחה של הפסקה שמבוקש למחוק:

”(1) החלטה לעניין מתן רישיון תמרוקים לפי סעיף 13א55.”

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) אחרי "שניתנה לו תעודת שיווק חופשי" יבוא "בתקופה של עד 21 ימים מיום היבוא של התמרוק לישראל";

(ב) בפסקה (3), הסיפה החל במילים "וכן תעודה שניתנה בידי הרשות" ועד הסוף – תימחק;

(ג) פסקה (4) – תימחק;

(4) בסעיף קטן (ד), אחרי "בטרם ניתנה" יבוא "לעוסק" ובמקום "כאמור בסעיף קטן (ג), יבדוק המנהל את הבקשה ורשאי הוא" יבוא "רשאי המנהל";

(5) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) המנהל רשאי להורות לעוסק בתמרוקים שייבא תמרוק לפי הוראות סעיף קטן (ג) למסור לו את תעודת השיווק החופשי בתוך תקופה שקבע; לא נמסרה תעודת השיווק החופשי בתוך התקופה האמורה, רשאי המנהל להורות על עצירת השיווק של התמרוק וכן רשאי הוא להורות כי עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק לפי סעיף קטן (ג) בלי שמסר לו תעודת שיווק חופשי לפי סעיף קטן זה, לא יוכל לשווק תמרוק לפי הוראות סעיף קטן (ג) במשך שלוש שנים";

ד ב ר י ה ס ב ר

שיווק התמרוק תעודה שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך במדינה מוכרת בדבר אפשרות עקרונית לשיווק חופשי באותה מדינה. מדובר בתיקון טכני הנובע ממחיקת פסקה (4).

כמו כן מוצע למחוק את פסקה (4) המחייבת יבואנים למסור את תעודת השיווק החופשי של התמרוק למנהל בתוך 21 ימים מיום היבוא.

וזה נוסחה של הפסקה שמוצע למחוק:

"(4) העוסק מסר למנהל תעודת שיווק חופשי של התמרוק בתוך 21 ימים מיום היבוא של התמרוק לישראל".

חלף דרישה זו, מוצע בפסקה (5) המוצעת להלן, לאפשר למנהל, בעת ביצוע ביקורות ופעולות אכיפה, לדרוש מיבואן למסור לו את תעודת השיווק החופשי בתוך תקופה שיקבע. תיקונים אלה יפחיתו את הנטל הביורוקרטי החל על יבואנים, אך בה בעת יבטיחו אכיפה ופיקוח אפקטיביים של משרד הבריאות.

לפסקה (5)

מוצע להחליף את סעיף 155(ה) ולבצע התאמות בסעיף 155(ד) ולקבוע כי יבואן המייבא תמרוק בטרם ניתנה לו תעודת שיווק חופשי כאמור בסעיף קטן 155(ג) לא יידרש עוד להגיש את תעודת השיווק החופשי שניתנה לו. ואולם, המנהל יהיה רשאי להורות לו למסור לו את התעודה בתוך תקופה שיקבע. אם לא נמסרה תעודת השיווק החופשי למנהל בתוך התקופה האמורה, יהיה רשאי המנהל להורות כי עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק לפי סעיף 155(ג) לא יוכל לשווק תמרוק לפי סעיף זה במשך שלוש שנים.

וזה נוסחו של הסעיף הקטן שמבוקש לבטל:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות, רשאי לקבוע מדינות שאינן מדינות מוכרות שיותר לייבא מהן תמרוקים אף אם אין לגביהם תעודת שיווק חופשי, וכי יידרש רישיון ליבואם ולשיווקם של תמרוקים ממדינות אלה ואת התנאים למתן רישיון כאמור; הוראות לפי סעיף קטן זה ייקבעו בשים לב לכללים, להוראות ולהוראות המינהל שחלו לעניין זה לפי צו הפיקוח, לרבות ההוראות בעניין יבואן המייבא תמרוק שיוצר בעבורו תחת שמו או סימנו המסחרי, לפני יום תחילתו של סימן זה, כנוסחו בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021".

לפסקאות (3) ו-(4)

סעיף 155(ג) קובע תנאים ליבוא תמרוקים לישראל לפני שניתנה להם תעודת שיווק חופשי. סעיף זה נוגע לשיווק תמרוקים בעת השקות בין-לאומיות של תמרוקים ("פרמיירות"). בין השאר, הסעיף האמור מתנה יבוא כאמור בכך שהתמרוק משווק לראשונה בישראל ובשלש מדינות מוכרות לפחות בריזמנית וכי להודעה בדבר שיווק שיש להגיש לפי סעיף 155(א) צורפה הצהרה של יצרן ועל פיה השיווק מבוצע לראשונה עם רשימת המדינות שבהן התמרוק משווק לראשונה בריזמנית. עוד קובע הסעיף האמור כי על יבואן להגיש את תעודת השיווק החופשי למנהל בתוך 21 ימים מיום היבוא.

בפסקה (3) מוצע לקבוע כי יבואן המבקש לייבא תמרוק לפי סעיף זה בתקופה של עד 21 ימים מיום היבוא של התמרוק לישראל, לא יידרש עוד לצרף להודעתו בדבר

(6) בסעיף קטן (11), בפסקה (1), במקום "במדינה ממדינות האיחוד האירופי" יבוא "במדינת ההסתמכות";

(7) בסעיף קטן (21), במקום "ובידי הרשות המוסמכת לכך במדינה מוכרת" יבוא "ובידי רשות מוסמכת שהמנהל הכיר בה כאמור בסעיף קטן (א)" ובמקום "ומשווק במדינה מוכרת" יבוא "ומשווק".

15. בסעיף 60 לפקודה – תיקון סעיף 60

(1) בסעיף קטן (א), בפסקה (א6), המילים "או בעל רישיון תמרוקים" והמילים "לקבלת רישיון תמרוקים או לחידוש" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) פסקה (א26) – תימחק;

(ב) אחרי פסקה (2ד26) יבוא:

"(3ד26) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55, והתמרוק הוא תמרוק ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב4);

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)

פסקה (א6) בסעיף 60(א) קובעת כיום כי מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים או בעל רישיון תמרוקים שלא דיווח למנהל על שינוי פרטים שנכללו בבקשה להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים או לקבלת רישיון תמרוקים או לחידוש במסמכים שצורפו לה, דינו מאסר חצי שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). התאמה זו מוצעת לנוכח ההסדר המוצע המבטל את האפשרות של רישיון תמרוקים לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 3 המוצע.

לפסקה (א2)(2)

בשל מחיקת האפשרות לקבל רישיון תמרוקים לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע למחוק את פסקה (א26) לסעיף קטן (ב).

וזה נוסחה של הפסקה שמוצע למחוק:

"(א26) בעל רישיון תמרוקים שייצר, ייצא, עסק באחסון סטונאי של תמרוק או הפיצו בניגוד לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 1א55(ב);".

לפסקה (2)(ב)

כאמור בסעיף 12א55(ב4) המוצע, תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי התמרוק אינו תמרוק ייעודי, כהגדרתו בסעיף האמור. קביעה זו נובעת מכך שתמרוקים ייעודיים הם מוצרים אשר נועדו לשימוש ישיר על ידי אוכלוסיות רגישות כגון ילדים, תינוקות ונשים הרות או שיש להם שימושים המצריכים הגנה מיוחדת כגון מוצרים להגנה מפני השמש והחלקת השיעה. לכן, מוצע לקבוע כי יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע, והתמרוק הוא תמרוק ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 12א55(ב4) המוצע, דינו מאסר שנה או קנס

וזה נוסחו של הסעיף הקטן שמוצע להחליף:

"(ה) לא נמסרה תעודת שיווק חופשי למנהל לפי סעיף קטן (ג4) בתוך התקופה האמורה באותו סעיף קטן, יורה המנהל על עצירת השיווק של התמרוק; עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק לפי סעיף קטן (ג) בלי שמסר תעודת שיווק חופשי כאמור באותו סעיף קטן, לא יוכל לשווק תמרוק לפי הוראות סעיף קטן (ג) במשך שלוש שנים".

לפסקה (6)

מוצע לתקן את סעיף 1ג55(11) הקובע מסמכים חלופיים לתעודת השיווק החופשי שבאמצעותם רשאי יבואן לייבא תמרוק, ולקבוע כי המסמכים האמורים יכול שיינתנו גם ממדינות ההסתמכות (מדינות האיחוד האירופי, שווייץ ובריטניה) ולא רק ממדינות האיחוד האירופי, זאת מכיוון שהדין במדינות אלה תואם בעיקרו לדין באיחוד האירופי. מכאן שצפוי כי תמרוקים המשווקים במדינות אלה יתאימו לדרישות הדין בישראל.

לפסקה (7)

מוצע לתקן את סעיף קטן (21) העוסק במסמכים חלופיים לתעודת השיווק החופשי שבאמצעותם יבואן רשאי לייבא תמרוק שיוצר בעבורו תחת שמו או סימנו המסחרי ("מותג פרטי"). התיקון המוצע כולל תיקון טכני להפניות שבסעיף וכן תיקון טכני המתייחס לכך שכבר לא קיימת חובה שתעודת השיווק החופשי תינתן ממדינה מוכרת, ובהתאם ההצהרה החתומה בידי יצרן התמרוק המהווה חלק מן המסמכים המחליפים את תעודת השיווק יכולה להיחתם על ידי יצרן שאינו ממדינה מוכרת.

סעיף 15 סעיף 60 לפקודה קובע מה הן הפרות החוק שדינן עונש פלילי.

4726) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55
בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5) בניגוד להוראות
הסעיף האמור:

תיקון סעיף 160. 16. בסעיף 160 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), המילים "או בעל רישיון תמרוקים" והמילים "או לקבלת רישיון
תמרוקים או לחידושו" – יימחקו;
(ב) בסופו יבוא:

"(13) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55,
והתמרוק הוא תמרוק ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 12א55(4);

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), במקום "בלי שיש שבידו רישיון תמרוקים תקף או בניגוד
להוראות לפי פקודה זו או לתנאי הרישיון" יבוא "ואינו רשום במרשם העוסקים
בתמרוקים";

ד ב ר י ה ס ב ר

וזה נוסחה של הפסקה שמוצע למחקר:

"(1) מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים או בעל
רישיון תמרוקים שלא דיווח למנהל על שינוי בפרטים
שנכללו בבקשה להירשם במרשם העוסקים בתמרוקים או
לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושו או במסמכים שצורפו
לה, בניגוד להוראות סעיף 12א55";

לפסקה (1)(ב)

סעיף 160(ג) לפקודה קובע כי לעניין עבירות שונות,
רשאי הממונה להטיל עיצום כספי בסכום של 20,000
שקלים חדשים, ואם המפר תאגיד – בסכום של 50,000
שקלים חדשים.

כאמור בסעיף 12א55(4) המוצע, תנאי ליבוא תמרוק
במסלול האירופי הוא כי התמרוק אינו תמרוק ייעודי,
כהגדרתו בסעיף האמור. קביעה זו נובעת מכך שתמרוקים
ייעודיים הם מוצרים אשר נועדו לשימוש ישיר של
אוכלוסיות רגישות כגון ילדים, תינוקות ונשים הרות או
שיש להם שימושים המצריכים הגנה מיוחדת כגון מוצרים
להגנה מפני השמש והחלקת השיער. לכן, מוצע לקבוע כי
הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי כאמור בסעיף
160(ג) לפקודה, על יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו
הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע, והתמרוק הוא תמרוק
ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 12א55(4) המוצע.

לפסקה (2)(א)

פסקה (1) לסעיף קטן (ג) קובעת כי הממונה רשאי
להטיל עיצום כספי כאמור בסעיף 160(ג) על מי שייצר,
ייבא, ייצא, עסק באחסון סטונאי של תמרוק או הפיצו
בלי שיש בידו רישיון תמרוקים תקף או בניגוד להוראות
לפי פקודה זו או לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף
12א55(א). בשל מחיקת האפשרות לקבל רישיון תמרוקים

כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. התיקון המוצע מבקש
להגביר את ההגנה על אוכלוסיות רגישות כמו תינוקות,
ילדים, נשים בהיריון ונשים מניקות, וכן על כלל הציבור
בכל הנוגע להגנה מפני קרינת השמש והחלקת שיער,
ולהרתיע יבואנים מביצוע עבירות הנוגעות לתמרוקים
המיועדים לאוכלוסיות או השימושים כאמור.

נוסף על כך, סעיף 12א55(5) המוצע קובע כי תנאי
ליבוא במסלול האירופי הוא כי יש ליבואן התמרוק תעודה
המעידה על שיווק חופשי מרשות מוסמכת שמהנהל הכיר
בה במדינת הסתמכות. תעודה זו מבטיחה שהתמרוק
המיובא במסלול האירופי זהה לתמרוק המשווק במדינות
ההסתמכות. לפיכך, מוצע לקבוע כי יבואן נאות שייבא
תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע בלי
שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5) המוצע
בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו מאסר שנה או קנס
כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

סעיף 16 סעיף 160 קובע את ההפרות שהממונה, כהגדרתו
בסעיף 160 לפקודה (להלן – הממונה), רשאי
להטיל בגינם עיצום כספי.

לפסקה (1)(א)

פסקה (1) בסעיף 160(ג) קובעת כיום כי מי שרשום
במרשם העוסקים בתמרוקים או בעל רישיון תמרוקים שלא
דיווח למנהל על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה להירשם
במרשם העוסקים בתמרוקים או לקבלת רישיון תמרוקים
או לחידושו או במסמכים שצורפו לה, בניגוד להוראות
סעיף 12א55, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום
של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום
של 50,000 שקלים חדשים. כאמור, לנוכח ההסדר המוצע
המבטל את האפשרות לקבל רישיון תמרוקים לפי פקודה זו,
כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע למחקר את הפסקה האמורה.

(ב) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 יבוא בלי שיש לו הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו רכש את התמרוק, הכולל את הפרטים המנויים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) שבפסקה (2) בסעיף 12א55, בניגוד להוראות סעיף 12א55(2);

(4ב) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 יבוא בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5) בניגוד להוראות הסעיף האמור";

(3) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא:

"(6) יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 יבוא בלי שיש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור, בניגוד להוראות סעיף 12א55(1);

(7) מי שייצר או שיווק תמרוק שלא בהתאם להוראה מההוראות המאומצות, כמפורט בתוספת רביעית ב'4, החלה לגביו, בניגוד להוראות סעיף 12א55טז."

ד ב ר י ה ס ב ר

רכש את התמרוק, הכולל את הפרטים המנויים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) שבפסקה (2) בסעיף 12א55 המוצע, בניגוד לסעיף 12א55(2) המוצע.

נוסף על כך, סעיף 12א55(5) המוצע קובע כי תנאי ליבוא במסלול האירופי הוא כי יש ליבואן התמרוק תעודה המעידה על שיווק חופשי מרשות מוסמכת שמהנהל הכיר בה במדינת הסתמכות. תעודה זו מבטיחה שהתמרוק המיובא במסלול האירופי זהה לתמרוק המשווק במדינות ההסתמכות. לפיכך, בסעיף 12א55(2)(4) המוצע, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי כאמור על יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 12א55(5) המוצע בניגוד להוראות הסעיף האמור.

לפסקה (3) המוצעת

סעיף 12א55(ה) לפקודה קובע כי לעניין עבירות שונות, רשאי הממונה, כהגדרתו בסעיף 12א55 לפקודה, להטיל עיצום כספי של 150,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא תאגיד – בסכום של 300,000 שקלים חדשים.

סעיף 12א55(ד) המוצע קובע כי יבואן נאות יוכל לייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע רק אם יש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור. הדרישה לתוכנית בקרת איכות ובטיחות כאמור באה להחליף את הדרישות במסלול הבסיסי לעריכת הערכת בטיחות אתיק תמרוק לכל תמרוק, ומבטיחה שהיבואן ינקוט את כל הצעדים הנדרשים לשמירה על בטיחות התמרוקים ואיכותם. לפיכך, בסעיף 12א55(ה) המוצע, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי לפי סעיף 12א55(ה) על יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע בלי שיש לו תוכנית בקרת איכות ובטיחות לסוג התמרוק האמור, בניגוד להוראות סעיף 12א55(5) המוצע.

לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע לתקן את הפסקה האמורה כך שתחול לעניין עוסק בתמרוקים שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיוטנאי של תמרוק או הפיצו בלי שנרשם במרשם העוסקים בתמרוקים.

לפסקה (2)(ב)

סעיף 12א55(2)(ג) לפקודה קובע כי לעניין עבירות שונות, רשאי הממונה להטיל עיצום כספי של 30,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא תאגיד – בסכום של 75,000 שקלים חדשים.

כאמור בסעיף 12א55(2) המוצע, תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא קיומו של הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, הכולל התחייבות של היצרן או של הספק, לפי העניין, לדווח ליבואן הנאות בלא דיחוי על הוראה שניתנה, בין השאר, בדבר הפסקת שיווק התמרוק או הורדתו מן המדפים, וכן הצהרה של היצרן כי התמרוק משווק כדין במדינת הסתמכות וכי הוא הובל ואוחסן בהתאם להוראות יצרן התמרוק, אם ישנן. כאמור, תכלית התנאי האמור היא להבטיח מנגנון דיווח שוטף בין היצרן או הספק לבין היבואן בנוגע לנושאים קריטיים הנוגעים לתמרוק כדי שהיבואן יהיה מעודכן בכל הנחיה או מידע חדש העלולים להשפיע על הבטיחות והיעילות של התמרוק המיובא, ויוכל לפעול בהתאם. מכאן, שהפרת התנאי האמור עלולה להביא לשיווק של תמרוקים שאינם משווקים במדינת הסתמכות או שאין ליבואן מידע מספק כיצד לפעול בנוגע אליהם במקרים שבהם התקבלו התרעות או עדכונים הנוגעים לבטיחות התמרוק והשימוש בו.

לפיכך, בסעיף 12א55(2)(ג) המוצע, מוצע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי כאמור בסעיף 12א55(2)(ג) לפקודה על יבואן נאות שייבא תמרוק שמסר לגביו הודעה לפי סעיף 12א55 המוצע בלי שיש לו הסכם בכתב עם יצרן התמרוק או עם הספק, לפי העניין, שממנו

”סייגים להטלת עיצום כספי”
 על אף האמור בסעיף 160(ה7), הממונה לא יטיל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות, כאמור באותו סעיף, אם התברר כי תרגומה של ההוראה לעברית כאמור בסעיף 125(ז) אינו תואם את הנוסח המחייב של ההוראה בשפה האנגלית וכי הוא פעל בהתאם לנוסח ההוראה בתרגומה לעברית כפי שהועמדה לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות במועד ביצוע ההפרה.”

תיקון סעיף 61 18. בסעיף 61 לפקודה –

(1) אחרי פסקה (א3) יבוא:

”(א3) לשנות את תוספת רביעית ב'4, בהסכמת שר המשפטים;”

(2) בפסקה (ב3), במקום ”שבתוספת רביעית ב'” יבוא ”שבחלק א' לתוספת רביעית ב' או לעדכן את רשימת מדינות ההסתמכות שבחלק ב' לתוספת האמורה.”

תיקון סעיף 66 19. בסעיף 66 לפקודה, סעיף קטן (א1) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

כן, מוצע להסמיך את השר לעדכן את רשימת מדינות ההסתמכות שבחלק ב' המוצע לתוספת רביעית ב'.

סעיף 19 סעיף 66 לפקודה מסמיך את שר הבריאות לקבוע בצו, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, אגרות על שירותים שונים המוסדרים בפקודה.

לנוכח ביטול האפשרות לקבל רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א, כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע לבטל את סעיף 66(א1) לפקודה הנוגע לאגרות בגין בקשות לרישיון תמרוקים או לחידושו. וזה נוסח הסעיף הקטן שמוצע לבטלו:

”(א1) (1) מבקש רישיון תמרוקים או חידושו, או מי שמגיש בקשות ומוסר הודעות לעניין תמרוקים, ישלם אגרות כמפורט בתוספת רביעית ה';

(2) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתוספת רביעית ה' אגרות בעד שירות הניתן לפי פקודה זו והוראות לעדכון וכן לשנות את סכומי האגרות;

(3) סכומי האגרות הנקובים בתוספת רביעית ה' יעודכנו ב'1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש הידוע באותו מועד לעומת המדד הבסיסי; סכומי האגרות לאחר עדכונם יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות; לעניין זה –

”המדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

”המדד הבסיסי” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;

”המדד החדש” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

סעיף 125(ז) המוצע קובע כי הוראות האיחוד האירופי יחולו בישראל, כמפורט בתוספת הרביעית ב'3 המוצעת, וכן קובע, בסעיף קטן (ז2) המוצע, כי לא ייקבעו הפרות של הוראות מאומצות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי ולא יוטל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות, אלא אם כן ההפרות מנויות בתוספת רביעית ב'4 המוצעת. בהתאם לכך, בסעיף 160(ה7) המוצע, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי לפי סעיף 160(ה) על מי שייצר או שיווק תמרוק שלא בהתאם להוראה מההוראות המאומצות, כמפורט בתוספת רביעית ב'4 המוצעת, החלה לגביו, בניגוד להוראות סעיף 125(ז) המוצע.

סעיף 17 מוצע להוסיף את סעיף 170 הקובע כי על אף האמור בסעיף 160(ה7) המוצע, הממונה לא יטיל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות, כאמור בסעיף האמור המוצע, אם התברר כי תרגום ההוראה המאומצת לעברית, כאמור בסעיף 125(ז) המוצע, אינו תואם את הנוסח המחייב של ההוראה בשפה האנגלית וכי הוא פעל בהתאם לנוסח ההוראה בתרגומה לעברית שהועמדה לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות במועד ביצוע ההפרה.

הסעיף המוצע נועד להבטיח שלא יוטל עיצום כספי על מי שהפר הוראה מההוראות המאומצות אם ההפרה נבעה מתרגום שגוי של ההוראה לעברית שפורסם על ידי משרד הבריאות. בכך, יימנע עוול כלפי עוסקים שפעלו בתום לב בהתאם לנוסח המתורגם שהוצג לציבור.

סעיף 18 מוצע לתקן את סעיף 61 לפקודה, הקובע את סמכות שר הבריאות לתקן את התוספות לפקודה. מוצע להסמיך את שר הבריאות, בהסכמת שר המשפטים, לתקן את תוספת רביעית ב'4 המוצעת בה קבועות ההוראות המאומצות שניתן להטיל על הפרתן עיצום כספי. כמו

- (1) בכותרת, במקום "סעיף 12א55(א)" יבוא "סעיף 12א55";
- (2) האמור בה ייקרא "חלק א': מדינה מוכרת", ובו, אחרי פסקה (4) יבוא:
"4(א) בריטניה";
- (3) בסופה יבוא:

"חלק ב': מדינת הסתמכות

- (1) מדינה החברה באיחוד האירופי;
- (2) בריטניה;
- (3) שווייץ.

21. בתוספת רביעית ב' לפקודה, אחרי הכותרת יבוא "סעיף 12א55(ה)".
 22. אחרי תוספת רביעית ב' לפקודה יבוא:
- תיקון תוספת
רביעית ב'
הוספת תוספת
רביעית ב'2,
תוספת רביעית ב'3
ותוספת רביעית
ב'4

"תוספת רביעית ב'2"

(סעיף 12א55יג14א)

הצהרה והתחייבות של היבואן הנלוות להודעה בדבר יבוא תמרוק במסלול האירופי

אני החתום מטה, מצהיר בזה כי –

- (1) הפרטים שמסרתי בהצהרה זו בדבר יבוא תמרוק במסלול האירופי נכונים וחלים לגבי כל המשלוחים העתידיים של התמרוק המסוים שלגבי נמסרת ההודעה בדבר שיווק ובהצהרה זו (להלן – התמרוק);

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 21 התיקון המוצע הוא תיקון טכני שנועד לקבוע בכותרתה של תוספת רביעית ב' את הסעיף שלגביו מתייחסת התוספת האמורה.

סעיף 22 מוצע להוסיף את תוספת רביעית ב'2, תוספת רביעית ב'3 ותוספת רביעית ב'4.

תוספת רביעית ב'2 המוצעת קובעת את הצהרת והתחייבות היבואן הנלוות להודעה בדבר שיווק במסלול האירופי, לפי סעיף 12א55יג14א(א) המוצע. תוספת רביעית ב'3 המוצעת קובעת את הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל, בהתאם לסעיף 12א55יג14א(א) המוצע וכן את ההחרגות, התנאים להחלה ושינויים בהוראות האמורות. תוספת רביעית ב'4 המוצעת קובעת את ההוראות המאומצות שניתן להטיל בשל הפרתן עיצום כספי.

לתוספת רביעית ב'2 המוצעת

התוספת המוצעת קובעת את ההצהרה וההתחייבות של היבואן הנלוות להודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי, לפי סעיף 12א55יג14א(א) המוצע. הצהרה והתחייבות זו נועדה להבטיח שהיבואנים הפועלים במסלול האירופי יעמדו בכל הדרישות המשפטיות והמקצועיות

(4) סכומי האגרות בתוספת רביעית ה' יעוגלו בהתאם לחוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985, ואולם סכום הנקוב באגורות או בחלק מאגורה יעוגל לאגורה הקרובה."

סעיף 20 מוצע לתקן את תוספת רביעית ב' הקובעת מי הן המדינות המוכרות. בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי תנאי ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי התמרוק נרכש מיצרן התמרוק או מספק שיש לו מקום עסקים בתחום אספקת תמרוקים במדינה מוכרת. מדינה מוכרת, משמעה מדינה המנויה בחלק א' לתוספת רביעית ב'.

תנאי נוסף ליבוא תמרוק במסלול האירופי הוא כי התמרוק המיובא משווק כדון במדינת הסתמכות. מדינת הסתמכות הוגדרה בסעיף 55 בנוסחו המוצע בסעיף 1, כמדינה המנויה בחלק ב' לתוספת רביעית ב'.

לפיכך, מוצע לחלק את תוספת רביעית ב' לשני חלקים – חלק א' שיכלול את רשימת המדינות המוכרות וחלק ב' שיכלול את רשימת מדינות ההסתמכות.

בשל יציאתה של בריטניה ממדינות האיחוד האירופי, מוצע לתקן את חלק א' לתוספת רביעית ב' ולהוסיפה לרשימת המדינות המוכרות.

(2) התמרוק משווק כדין במדינת הסתמכות;

(3) רכשתי את התמרוק מ־(סמן) –

☐ יצרן התמרוק;

☐ ספק שיש לו מקום עסקים בתחום אספקת התמרוקים במדינה מוכרת;

(4) מתקיים אחד מאלה (סמן ב־V):

☐ במידת הצורך, היצרן או ספק התמרוק שממנו רכשתי את התמרוק ימציא, לבקשת המנהל, את הערכת הבטיחות של התמרוק ואת דוח הערכת הבטיחות, כמשמעותם בסעיף 10א55(א) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981;

☐ אני מצהיר כי לא היה ניתן להשיג, במאמץ סביר, את הערכת הבטיחות המקצועית שנערכה לתמרוק, ויש בידי תיעוד של המאמצים והפעולות שביצעתי;

(5) קיבלתי מיצרן התמרוק או מהספק התחייבות לעדכן אותי במקרה שייוודע לו על הודעה לציבור על פגם בתמרוק (RECALL) או על הוראה על הוצאת התמרוק מדרכי השיווק (WITHDRAWAL) ופעולות מתקנות נדרשות;

(6) סמן ב־V:

☐ התמרוק הובל ואוחסן בהתאם להוראות היצרן;

☐ לא קיימות הוראות יצרן בעניין הובלה ואחסנה של התמרוק;

(7) למיטב ידיעתי התמרוק או אצוות התמרוק לא הורדו מהמדפים ולא הוחזרו מדרכי השיווק בדרך של החזרה יזומה באף אחת ממדינות ההסתמכות;

(8) אני מתחייב לקיים כל חובה המוטלת עליי לפי דין, ובכלל זה לפעול בהתאם לכל מידע שאקבל מהספק או מיצרן התמרוק, בלא דיחוי, לעקוב באופן פעיל אחר מערכות התרעה או דיווחים פומביים במדינות ההסתמכות ולפעול על פיהן.

שם היבואן הנאות, מספר רישומו במרשם היבואנים הנאותים, תאריך חתימה וחותמת

ד ב ר י ה ס ב ר

יצוין שלא היה ניתן להשיג את הערכת הבטיחות ודוח הבטיחות כאמור ושברשותו תיעוד המאמצים להשגת ההערכה והדוח האמורים;

(5) הוא קיבל התחייבות מהיצרן או הספק לעדכן אותו על כל הודעה לציבור על פגם בתמרוק או על הוראה להוצאת התמרוק מדרכי השיווק או פעולות מתקנות;

(6) התמרוק הובל ואוחסן בהתאם להוראות היצרן, או שאין הוראות כאלה;

(7) למיטב ידיעתי, התמרוק לא הורד מהמדפים או הוחזר מדרכי השיווק במדינות ההסתמכות;

(8) הוא מתחייב לקיים את כל החובות המוטלות עליו לפי דין ולפעול לפי מידע מהספק או היצרן, כולל מעקב אחר מערכות התרעה או דיווחים פומביים במדינות ההסתמכות.

הנדרשות לשיווק תמרוקים בישראל, להגן על בריאות הציבור ולוודא שהתמרוקים המשווקים בישראל עומדים בסטנדרטים המחמירים של האיחוד האירופי. יצוין כי האמור במסגרת ההצהרה וההתחייבות ישמש את המנהל לצורך ביצוע בקרות ופעולות האכיפה שלו, תכנון ותכנון תדירותן.

במסגרת ההצהרה וההתחייבות בתוספת המוצעת, היבואן נדרש להצהיר כי –

(1) כל הפרטים שמסר בהצהרה זו נכונים וחלים על כל משלוחי התמרוק העתידיים;

(2) התמרוק משווק כדין באחת ממדינות האיחוד האירופי (מדינת הסתמכות);

(3) מקור רכישת התמרוק – ישירות מהיצרן או מספק בעל מקום עסקים בתחום אספקת התמרוקים במדינה מוכרת;

(4) היצרן או הספק של התמרוק ימציא לו את הערכת הבטיחות ודוח הערכת הבטיחות לפי בקשת המנהל, או

תוספת רביעית ב'3

(סעיף 12א55טז(א))

הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל

טור (2)		
(א)	(ב)	(ג)
החלטות, תנאים להחלה ושינויים, ותחולת החקיקה הישראלית	החלטות בעניינים שלגביהם לא תחול החקיקה הישראלית או שלא קיימת אסדרה בחקיקה כאמור	תנאים, שינויים והרחבות בעניינים שלגביהם יחולו ההוראות האיחוד האירופי
טור (1) ההוראה החלה באיחוד האירופי תקנת האיחוד האירופי (EC) מס' 1223/2009 מיום 30 בנובמבר 2009 לעניין תמרוקים סעיפים: 2(b), 2(c), 2(k), 2(l), 2(m), 2(n), 14 ו-17 וכן נספחים (II) עד (VI)		

דברי הסבר

לתוספת רביעית ב'3

קובע גם מה הם חומרי הצבע, החומרים המשמרים ומסנני הקרינה שמותר להשתמש בהם בתמרוקים ושמפורטים בנספחים (IV), (V) ו-(VI) להוראות האמורות. משמעות הדבר היא כי לא ניתן להשתמש בחומרים כאמור שלא מנויים בנספחים האמורים.

סעיף 17 להוראות האיחוד בעניין תמרוקים, עניינו סייג לאיסור על שימוש בחומרים כאמור בסעיף 14 האמור, במקרים של עקבות (Traces) חומרים בתמרוק.

לגבי סעיפים אלה תחול במלואה ההוראה החלה באיחוד האירופי.

טור (2)(א) המוצע נוגע להחלטות, תנאים להחלה ושינויים, ותחולת החקיקה הישראלית. המשמעות של טור זה היא כי לגבי הפרטים או העניינים שייכללו בטור זה תחול החקיקה בדיון הישראלי הקיים.

טור (2)(ב) המוצע נוגע להחלטות בעניינים שלגביהם לא תחול חקיקה ישראלית או שלא קיימת אסדרה בחקיקה כאמור. משמעות הדבר היא כי פרטים או עניינים שייכללו בטור זה, לא תחול לגביהם שום הוראה מחייבת.

טור (2)(ג) המוצע נוגע לתנאים, שינויים והרחבות בעניינים שלגביהם יחולו ההוראות האיחוד האירופי. בטור זה ניתן למנות תוספות מסוימות שמבוקש כי ההוראות איחוד אירופי אחרות יחולו, כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 12א55טז(א) המוצע.

בהתאם לסעיף 12א55טז המוצע, התוספת המוצעת קובעת מה הן ההוראות האיחוד האירופי שיחולו בישראל. הטבלה שבתוספת המוצעת מחולקת לשני טורים, כלהלן: טור (1) עניינו ההוראות החלות באיחוד האירופי המוחלות בישראל; טור (2) עניינו ההחלטות בהוראות האמורות, תנאים נוספים להחלתן, שינויים בהן או הרחבות, ותחולת החקיקה הישראלית.

בתוספת המוצעת מוצע לקבוע, בטור (1), כי ההוראות תקנת האיחוד האירופי (EC) מס' 1223/2009 מיום 30 בנובמבר 2009 על יבוא תמרוקים (להלן – ההוראות האיחוד בעניין תמרוקים), יחולו בישראל.

בטור (1) בטבלה שבתוספת המוצעת, מוצע לקבוע כי רק הסעיפים שיפורטו להלן יחולו:

סעיפים 2(b), 2(c), 2(k), 2(l), 2(m), 2(n) להוראות האיחוד בעניין תמרוקים, שעניינם הגדרות שונות למונחים שנעשה בהם שימוש במסגרת הסעיפים המאומצים.

סעיף 14 להוראות האיחוד בעניין תמרוקים – הסעיף האמור שמוצע לקבוע כהוראה מאומצת אוסר על שימוש בחומרים אסורים לשימוש בתמרוקים המנויים בנספח (II) להוראות האמורות. כמו כן, סעיף 14 קובע מה הם החומרים שהשימוש בהם בתמרוקים מוגבל, המנויים בנספח (III) להוראות האמורות. הנספח האמור קובע גם את התנאים לשימוש בחומרים אלה בתמרוקים. זאת ועוד, הסעיף האמור

תוספת רביעית ב'4'

(סעיף 12A55(טז)(2))

הוראות מאומצות שניתן להטיל בשל הפרתן עיצום כספי

חלק א': הגדרות

בתוספת זו –

"יבואן" – למעט יבואן המייבא תמרוק לפי סעיף 12A55 או 12A55ה;

"תקנה 1223/2009" – תקנת האיחוד האירופי (EC) מס' 1223/2009 מיום 30 בנובמבר 2009 לעניין תמרוקים.

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן המייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר מוגבל שלא עומד בתנאים המפורטים בנספח III לתקנה 1223/2009 בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3'. יצרן או יבואן המפר הוראה זו חושף את הצרכנים לחומרים העלולים להיות מסוכנים אם לא נעשה בהם שימוש בתנאים המוגדרים;

(3) הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן המייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר צבע שלא מנוי ברשימת חומרי הצבע המותרים לשימוש בנספח IV לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3'. השימוש בחומרי צבע לא מאושרים או לא מפורקים עלול לגרום לנזקים בריאותיים, ולכן עיצום כספי משמש כאמצעי אכיפה למניעת הפרות;

(4) הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן המייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר משמר שלא מנוי ברשימת החומרים המשמרים המותרים לשימוש בנספח V לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3'. חומרים משמרים שלא נבדקו ואושרו יכולים לגרום לנזקים בריאותיים, במיוחד בשימוש בתמרוקים הנמצאים במגע ישיר עם העור;

(5) הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן המייצר או מייבא תמרוק המכיל מסנן קרינה שלא מנוי ברשימת חומרי מסנני הקרינה המותרים לשימוש בנספח VI לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3'. שימוש במסנני קרינה לא מאושרים עלול להביא להגנה לא מספקת מפני קרינת UV, ובכך יכול לגרום לנזקי עור חמורים.

יצוין כי בהסדר המוצע לא קיימות החרגות לגבי התקנות, וטורים (2)(א) עד (ג) מוצעים ריקים, ואולם הטורים נועדו למקרה שבו יצורפו הוראות חדשות של האיחוד האירופי אם תהיה לגביהן החרגה מסוימת.

לתוספת רביעית ב'4'

בתוספת זו מוצע לקבוע מהן ההוראות המאומצות שניתן להטיל בשל הפרתן עיצום כספי. בחלק א' לתוספת המוצעת מוצע כי ההגדרה "יבואן" לא תכלול יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל לפי סעיף 12A55 או 12A55ה. זאת, מכיוון שלעניין יבואנים אלה, שאין להם גישה לתיק התמרוק של התמרוק המיובא, קיים קושי לאכוף את קיומן של ההוראות המאומצות. משמעות הדבר היא כי הממונה לא יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יבואן כאמור שייבא תמרוק שלא קוימה לגביו הוראה מאומצת. עם זאת, אין משמעות הדבר כי ההוראות המאומצות אינן חלות על יבואן כאמור. אם ייוודע ליבואן כאמור כי תמרוק שייבא הוא תמרוק שלא קוימה לגביו הורעה מאומצת, יחולו לגביו הוראות סעיף 13A55 לפקודה, ובכלל זה תחול עליו החובה להוריד את התמרוק מהמדפים ומצינורות השיווק.

בחלק ב' לתוספת המוצעת מוצע לקבוע את ההוראות המאומצות שניתן להטיל בשל הפרתן עיצום כספי, וכן את הגורם המפר שלגביו ניתן להטיל עיצום כאמור. בהתאם לאמור מוצע לקבוע כי –

(1) הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן, המייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר אסור המנוי בנספח II לתקנה 1223/2009 בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3'. יצרן או יבואן המפר הוראה זו מסכן את בריאות הציבור על ידי הכנסת חומרים מסוכנים לתמרוקים. באמצעות קביעת ההפרה האמורה, מבוקש להרתיע ולמנוע שימוש בחומרים אסורים בתמרוקים;

חלק ב': הפרות של הוראות מאומצות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי

טור א' – ההפרה	טור ב' – הגורם המפר
(1) מייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר אסור המנוי בנספח II לתקנה 1223/2009 בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3	יצרן או יבואן
(2) מייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר מוגבל שלא עומד בתנאים המפורטים בנספח III לתקנה 1223/2009 בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3	יצרן או יבואן
(3) מייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר צבע שלא מנוי ברשימת חומרי הצבע המותרים לשימוש בנספח IV לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3	יצרן או יבואן
(4) מייצר או מייבא תמרוק המכיל חומר משמר שלא מנוי ברשימת החומרים המשמרים המותרים לשימוש בנספח V לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3	יצרן או יבואן
(5) מייצר או מייבא תמרוק המכיל מסנן קרינה שלא מנוי ברשימת חומרי מסנני הקרינה המותרים לשימוש בנספח VI לתקנה 1223/2009 או שלא עומד בתנאים המפורטים באותו נספח בניגוד להוראות סעיף 14 לתקנה האמורה כפי שאומצה בתוספת רביעית ב'3	יצרן או יבואן

תיקון תוספת רביעית ג' לפקודה, בחלק א', פרטים (1) עד (5) – יימחקו. 23.

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצעת כי ניתן להטיל בגין הפרתן עיצום כספי. בהתאם לסעיף 12א55טו) המוצע ההוראות המאומצות שהוצע לקבוע בתוספת רביעית ב'4, גוברות על התקנות שהיו קבועות בפרטים (1) עד (5), ולפיכך מוצע למחוק פרטים אלה.

וזה נוסחם של הפרטים שמוצע למחוק:

"(1) יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל כהגדרתו בסעיף 12א55ד) לפקודה, שמתקיימות לגביו ההוראות לפי סעיף 12א55 לפקודה (בתוספת זו – יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל) ששיווק תמרוק המכיל חומר מסוכן, בניגוד לתקנה 17א) לתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג–2023 (להלן – תקנות התמרוקים);

סעיף 23 מוצע לתקן את תוספת רביעית ג' לפקודה, בחלק א', הקובעת את התקנות שהפרתן נחשבת לעבירה פלילית ושדינה מאסר עד שנה או קנס כאמור בסעיף 61א)3) לחוק העונשין. בתיקון המוצע, מוצע למחוק את פסקאות (1) עד (5) הקובעות הפרות על הוראות תקנות האמורות קובעות איסור על שימוש בחומרים אסורים בתמרוקים או בחומרים מוגבלים שלא לפי התנאים המפורטים בתקנות האמורות, וכן איסור על שימוש בחומרי צבע, חומרים משמרים או מסנני קרינה, שאינם מנויים בתוספות לתקנות האמורות. איסורים אלה דומים לאיסורים הקיימים בהוראות המאומצות שהוצע לקבוע בתוספת רביעית ב'4

- תיקון תוספת רביעית ד' לפקודה, בחלק ג', פרטים (8) עד (12) – יימחקו. 24.
- ביטול תוספת רביעית ה' לפקודה – בטלה. 25.
- תיקון חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021², בסעיף 105 – (1) בסעיף קטן (ה) –
- (א) בפסקה (1), במקום "תקנות לפי סעיפים 105(א) ו-(ז) לפקודת הרוקחים, כנוסחם בחוק זה, הקובעות את התנאים ליבוא ולשיווק תמרוק אף אם אין ליבואן תעודת שיווק חופשי ואת התנאים ליבוא מקביל" יבוא "תקנות לפי סעיף 105(ז) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בחוק זה, הקובעות את התנאים ליבוא מקביל של תמרוק רגיש ושל תמרוק שאינו מנוי בתוספת רביעית ב'1" ובמקום "הסעיפים האמורים" יבוא "הסעיף האמור";
- (ב) בפסקה (2), במקום "הסעיפים האמורים בפסקה (1) בעניינים האמורים" יבוא "הסעיף האמור בפסקה (1) בעניין האמור";
- (ג) במקום פסקה (3) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

- 21 לתקנות התמרוקים, וזאת הואיל והתקנות האמורות מוחלפות בהוראות המאומצות המפורטות שניתן להטיל בגין הפרתן עיצום כספי, כמפורט בתוספת רביעית ב'4 המוצעת.
- סעיף 25 הואיל ומוצע לבטל את האפשרות לקבל רישיון תמרוקים, כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע לבטל את תוספת רביעית ה' הקובעת את סכום האגרה שיש לשלם בגין בקשה לרישיון תמרוקים או לחידושן. וזהו נוסחה של התוספת האמורה שמוצע לבטלה:
- | סוג הרישיון או הבקשה | סכום האגרה |
|------------------------|-------------------|
| 1. רישיון תמרוקים כללי | 1,723 שקלים חדשים |
- סעיף 26 לפסקה (א) ו-(ב)
- סעיף 105(ה) ו-(ז) (2) לתיקון מס' 32 קבע, בין השאר, כי צו הפיקוח יעמוד בתוקפו לתקופה שלא תפחת מארבע שנים מיום תחילתו של התיקון האמור, כל עוד לא נכנסו לתוקפן תקנות לפי סעיפים 105(א) ו-(ז) לפקודה, הקובעות את התנאים ליבוא ולשיווק תמרוק אף אם אין ליבואן תעודת שיווק חופשי ותקנות הקובעות את התנאים ליבוא מקביל. נוסף על כך, נקבע בסעיף האמור כי צו הפיקוח לא יבוטל כל עוד לא הותקנו התקנות האמורות. לנוכח מחיקת סעיף 105(א) בסעיף 14(2) המוצע, מוצע לבצע תיקון טכני ולמחוק גם בתיקון מס' 32.
- לפסקה (א) (ג)
- בתיקון זה מוצע להחליף את נוסחה של פסקה (3) בסעיף 105(ה) לתיקון מס' 32. תיקון מס' 32 קבע כי ההסדר של רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח יוחלף בהסדר חדש
- (2) יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, ששיווק תמרוק המכיל חומר מוגבל שאינו עומד בתנאים המפורטים בחלק ב' לתוספת השנייה לתקנות התמרוקים, בניגוד לתקנה 18 לתקנות התמרוקים;
- (3) יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, ששיווק תמרוק המכיל חומר צבע שאינו מנוי ברשימת חומרי הצבע המותרים לשימוש בחלק ב' לתוספת הרביעית לתקנות התמרוקים או שאינו עומד בתנאים המפורטים באותה תוספת, בניגוד לתקנה 19 לתקנות התמרוקים;
- (4) יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, ששיווק תמרוק המכיל חומר משמר שאינו מנוי ברשימת החומרים המשמרים המותרים לשימוש בחלק ב' לתוספת החמישית לתקנות התמרוקים או שאינו עומד בתנאים המפורטים באותה תוספת, בניגוד לתקנה 20 לתקנות התמרוקים;
- (5) יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, ששיווק תמרוק המכיל מסנן קרינה שאינו מנוי ברשימת מסנני הקרינה המותרים לשימוש בחלק ב' לתוספת השישית לתקנות התמרוקים או שאינו עומד בתנאים המפורטים באותה תוספת, בניגוד לתקנה 21 לתקנות התמרוקים;
- סעיף 24 מוצע לתקן את תוספת רביעית ד' לפקודה, בחלק ג', הקובעת את התקנות שניתן להטיל בגין הפרתן עיצום כספי בסכום של 150,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא תאגיד – בסכום של 300,000 שקלים חדשים. בדומה לאמור בדברי ההסבר לסעיף 23 המוצע, בתיקון המוצע, מוצע למחוק את פסקאות (8) עד (12) הקובעות הפרות על הוראות תקנות 17(א) ו-18 עד

² ס"ח התשפ"ב, עמ' 80.

(3) בתקופת תוקפו של צו הפיקוח על תמרוקים ועד יום י"ט באלול התשפ"ז (1 בספטמבר 2026) יהיה המנהל רשאי לתת רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח ולפי תנאיו לתמרוק המיובא ביבוא מקביל בלבד, אף בלי שמבקש הרישיון עמד בהוראות לפי סעיפים 4א55 עד 12א55, 55ב(א), 55ב(ב)(1) ו-(3) עד (5), 11א55 ו-12א55 לפקודת הרוקחים כנוסחם בחוק זה, והוראות סעיפים אלה לא יחולו על מבקש הרישיון; חלק המועד האמור יהיה המנהל רשאי לתת רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח ולפי תנאיו לתמרוק רגיש או לתמרוק שאינו מנוי בתוספת רביעית ב'1, המיובא ביבוא מקביל בלבד, אף בלי שמבקש הרישיון עמד בהוראות האמורות, והוראות אלה לא יחולו עליו;

(2) בסעיף קטן (1), במקום "לפי סעיף 55א(1) ו-(2)" יבוא "לפי סעיף 11א55 ו-12א55" ובמקום "הקובעות את התנאים ליבוא ושיווק תמרוק אף אם אין לו תעודת שיווק חופשי ואת התנאים ליבוא מקביל" יבוא "הקובעות את התנאים ליבוא מקביל של תמרוק רגיש ושל תמרוק שאינו מנוי בתוספת רביעית ב'1".

תחילה 27. תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) (בחוק זה – יום התחילה):

(1) ההגדרות "ההוראות המאומצות", "יבואן נאות", "יבוא תמרוק במסלול האירופי", "מדינה מוכרת" ו"מדינת הסתמכות" כנוסחן בסעיף 1(1) ו-(2) לחוק זה;

(2) סעיף 5א55 לפקודה כנוסחו בסעיף 2(2) ו-(3) לחוק זה;

(3) סעיפים 10א55, 11א55, 12א55, 12א55 ו-12א55 לפקודה כנוסחם בסעיפים 7 עד 10 לחוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

(3) בתקופת תוקפו של צו הפיקוח על תמרוקים יהיה המנהל רשאי לתת רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח ולפי תנאיו אף בלי שמבקש הרישיון עמד בהוראות לפי סעיפים 4א55 עד 12א55, 55ב(א), 55ב(ב)(1) ו-(3) עד (5), 11א55 ו-12א55 לפקודת הרוקחים כנוסחם בחוק זה והוראות סעיפים אלה לא יחולו על מבקש הרישיון.

לפסקה (2)

מוצע לתקן את סעיף 105(1) לתיקון מס' 32 הקובע את המועד שבו יש להתקין תקנות ראשונות לפי סעיף 105א(1) ו-(2). לנוכח מחיקת סעיף 105א(1) לפקודה, כאמור בסעיף 14(2) המוצע, מוצע לתקן את הסעיף האמור.

סעיף 27 מוצע לקבוע כי מועד כניסתו לתוקף של ההוראות המפורטות בפסקאות (1) עד (16) לסעיף המוצע, יהיה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025). מדובר בהוראות בנוגע להסדרים המוצעים ביחס ליבואן נאות, יבוא תמרוק במסלול האירופי, אימוץ הוראות האיחוד האירופי ותיקון עקף המוצע לגבי הוראות סעיף 105 לתיקון מס' 32. לצורך יישומן של ההוראות אלה נדרשת היערכות של משרד הבריאות, בין השאר לצורך הקמת המערכת לרישום יבואנים נאותים והמערכת למסירת הודעה בדבר שיווק תמרוק במסלול האירופי. לגבי שאר ההוראות המוצעות, מוצע לקבוע כי מועד כניסתן לתוקף יהיה ביום פרסום החוק מכיוון שאין צורך בהיערכות מיוחדת לצורך יישומן.

של רישיון תמרוקים בהתאם לתקנות שיוקנו. בסעיף 105(ה)(3) לתיקון מס' 32 נקבע כי בתקופת תוקפו של צו הפיקוח, המנהל יהיה רשאי לתת רישיון תמרוקים לפי הצו האמור ולפי תנאיו אף בלי שמבקש הרישיון עמד בהוראות המפורטות בסעיף האמור.

מטרת הסעיף הייתה לתת למשרד הבריאות שהות מתאימה שתאפשר לו להתקין תקנות לפי סעיפים 105א(1) ו-(2) לפקודה, הקובעות את התנאים ליבוא ולשיווק של תמרוק אף אם אין ליבואן תעודת שיווק חופשי ואת התנאים ליבוא מקביל כך שבתקופה זו יהיה ניתן לתת רישיונות ליבואנים לפי צו הפיקוח ולא לפי תיקון מס' 32.

ההסדר המוצע אינו מייתר את הליך הסדרת התקנות בעבור יבואן ביבוא מקביל שהיה רגיל לקבל רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח. היות שתקנות אלה טרם נקבעו, מוצע כי עד ליום י"ט באלול התשפ"ז (1 בספטמבר 2026) המנהל יהיה רשאי לתת רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח ותנאיו ביבוא מקביל ולא לפי הוראות הפקודה ולאחר שיחלוף המועד האמור, ואם טרם נקבעו תקנות יוכל המנהל לתת רישיון תמרוקים לפי צו הפיקוח ותנאיו רק לתמרוק רגיש או לתמרוק שאינו מנוי בתוספת רביעית ב'1 בשל העובדה שבעבור תמרוקים אחרים ניתן פתרון אחר בהסדר המוצע. וזה נוסחה של פסקה (3) לסעיף 105(ה) שמוצע להחליף:

- (4) סימנים ג' עד ג'3 לפרק ז' לפקודה כנוסחים בסעיף 11 לחוק זה;
- (5) סעיף 155 לפקודה כנוסחו בסעיף 14(1) לחוק זה;
- (6) סעיף 60 לפקודה כנוסחו בסעיף 15(2)(ב) לחוק זה;
- (7) סעיף 60 לפקודה כנוסחו בסעיף 16(1)(ב), (2)(ב) ו- (3) לחוק זה;
- (8) סעיף 60 לפקודה כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה;
- (9) סעיף 61 לפקודה כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה;
- (10) תוספת רביעית ב' לפקודה כנוסחה בסעיף 20(1) ו- (3) לחוק זה;
- (11) תוספת רביעית ב' לפקודה כנוסחה בסעיף 21 לחוק זה;
- (12) תוספת רביעית ב'2, תוספת רביעית ב'3 ותוספת רביעית ב'4 לפקודה כנוסחו בסעיף 22 לחוק זה;
- (13) תוספת רביעית ג' לפקודה כנוסחה בסעיף 23 לחוק זה;
- (14) תוספת רביעית ד' לפקודה כנוסחה בסעיף 24 לחוק זה;
- (15) תוספת רביעית ה' לפקודה כנוסחה בסעיף 25 לחוק זה;
- (16) סעיף 105 לחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב–2021, כנוסחו בסעיף 26(1)(ג) ו- (2) לחוק זה.
28. הוראת שעה בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה, יקראו את סעיף 155(א) לפקודה כך שבמקום "במדינה מוכרת (תעודת Free Sale), שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך באותה מדינה" יבוא "שניתנה בידי רשות מוסמכת".
29. (א) בסעיף זה –
- "חוק התוכנית הכלכלית" – חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב–2021, כנוסחו בסעיף 26 לחוק זה;
- "צו הפיקוח" – כהגדרתו בסעיף 55א לפקודה.
- (ב) עוסק בתמרוקים שערב פרסומו של חוק זה היה אחד מאלה, רישומו במרשם יעמוד בתוקף עד תום תקופת תוקף הרישיון האמור או עד 21 ימים מיום התחילה, לפי המאוחר, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 55א ו-55א לפקודה כנוסחים ערב תחילתו של חוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 28 סעיף 14(1) המוצע המתקן את סעיף 155(א) לפקודה כולל שני תיקונים אשר לצורך יישומו של אחד מהם לא נדרשת היערכות מיוחדת. לפיכך מוצע לקבוע בהוראת שעה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) יקראו את סעיף 155(א) לפקודה כך שבמקום "במדינה מוכרת (תעודת Free Sale) שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך באותה מדינה" יבוא "שניתנה בידי רשות מוסמכת". התיקון המוצע יביא לכך שהחל מיום פרסום החוק, יהיה ניתן לייבא תמרוק שיש לגביו תעודת שיווק חופשי שניתנה בידי רשות מוסמכת, אף אם רשות זו אינה ממדינה מוכרת. לאחר כניסת החוק לתוקף, במועד האמור לעיל, ייכנס לתוקף תיקון סעיף 155(א) כנוסחו בסעיף 14(1) המוצע.
- סעיף 29 לנוכח השינויים הצפויים כתוצאה מהתיקון המוצע, מוצעות הוראות מעבר לחוק המוצע.
- לסעיף קטן (ב)
- הואיל ובחוק המוצע מוצע לבטל את האפשרות לקבל רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א לפקודה, כאמור בסעיף 3 המוצע, מוצע לקבוע כי עוסק בתמרוקים שערב פרסומו של החוק המוצע, היה לו רישיון לפי סעיף 55א לפקודה או רישיון תמרוקים כללי לפי צו הפיקוח, רישומו במרשם יעמוד בתוקף עד תום תקופת תוקפו של הרישיון האמור או עד 21 ימים מיום התחילה, לפי המאוחר. הוראה זו נועדה לאפשר לעוסקים אלה להיערך לתיקון המוצע ולהירשם מחדש במרשם העוסקים בתמרוקים בהתאם להוראות

(1) בעל רישיון תמרוקים לפי סעיף 1א55 לפקודה;

(2) בעל רישיון תמרוקים כללי לפי צו הפיקוח.

(ג) רישיון שניתן לגבי תמרוק לפי צו הפיקוח ערב יום התחילה, יעמוד בתוקפו עד תום המועד הנקוב בו, או עד שישה חודשים מיום התחילה, לפי המאוחר; על אף האמור –

(1) לגבי רישיון שניתן לפני יום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023), יחולו הוראות סעיף 105(ג) לחוק התוכנית הכלכלית;

(2) לגבי רישיון תמרוק המיובא ביבוא מקביל בלבד לפי צו הפיקוח ולפי תנאיו, בהתאם לסעיף 105(ה)(3) לחוק התוכנית הכלכלית, ימשיכו לחול הוראות הסעיף האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

32 – ימשיכו לחול הוראות סעיף 105(ג) שקבעו כי לעניין רישיונות אלה לא יחולו הוראות סעיפים 5א55 עד 11א55, ויראו אותם כאילו התקיימו לגביהם הוראות הסעיפים האמורים. משמעות הדבר כי לעניין רישיונות אלה, תוקפם יעמוד עד תום המועד הנקוב בהם והעוסק בתמרוקים לא יידרש למסור הודעה בדבר שיווקם ולקיים את הסעיפים האמורים לעיל.

לגבי רישיון תמרוק המיובא ביבוא מקביל בלבד לפי צו הפיקוח, ימשיכו לחול הוראות סעיף 105(ה)(3) לתיקון מס' 32, המתירות למנהל להמשיך לתת לתמרוקים מסוג זה רישיון לפי הצו האמור. לעניין רישיונות אלה, ומאחר שבעלי רישיונות אלה אינם נדרשים לבצע התאמות נוספות או שינויים באופן פעולתם, תוקפם יעמוד עד תום המועד הנקוב בהם, ובעל רישיון המבקש לחדשו, יידרש לחדש את הרישיון בהתאם להוראות סעיף 105(ה)(3).

סעיף 1א55 בנוסחו כאמור בסעיף 2 המוצע. כמו כן, מוצע לקבוע כי עד המועד האמור יחולו לגבי עוסק בתמרוקים כאמור הוראות סעיפים 2א55 ו-3א55 הנוגעים לחובת דיווח למנהל על שינוי בפרטים שהוגשו בבקשת הרישיון או חידושו, וסמכות המנהל להגביל, לבטל או להתלות את רישיון התמרוקים.

לסעיף קטן (ג)

הואיל ובחוק המוצע מוצע לקבוע כי המנהל לא ייתן עוד רישיון לפי צו הפיקוח לתמרוק שאינו תמרוק המיובא ביבוא מקביל, מוצע לקבוע הוראת מעבר שתאפשר לעוסקים בתמרוקים להיערך לתיקון המוצע. לפיכך מוצע כי רישיון שניתן לגבי תמרוק לפי צו הפיקוח יעמוד בתוקפו עד תום המועד הנקוב בו, או עד שישה חודשים מיום התחילה, לפי המאוחר.

על אף האמור לעיל, לגבי רישיון שניתן לפני יום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) – יום תחילת תיקון מס'

